

IMPUGNABILIDAD — IN FRAUDEN LEGIS

injuria, por los que eran responsables. (I. 4, 1, 18. D. 9, 2, 5, 2. D. 47, 10, 3, 1.) Vid. IMPUBES.

IMPUGNABILIDAD.—Posibilidad de solicitar la anulación de un acto o negocio jurídico anulable o defectuoso, si bien no nulo, con las consecuencias de operarse normalmente su nulidad desde un principio, caducando los efectos jurídicos producidos. Vid. ANULABILIDAD. NULIDAD.

IMPUNITAS.—Impunidad, exención de la responsabilidad normalmente derivada de un acto delictivo. (D. 47, 1, 2, pr. C. 9, 47, 7.)

IMPUTARE.—Imputar, asignar, atribuir algo a alguien. (D. 35, 2, 29. 50. 76.)

IN BONIS ESSE.—Vid. IN BONIS HABERE.

IN BONIS HABERE.—Expresión con la que se indica una situación de propiedad pretoria, esto es, la situación de señorío que el pretor considera legítimamente adquirida y digna de protección, pero que en razón de no recaer sobre una *res mancipi* o no haber sido adquirida por la *mancipatio* o *in iure cessio*, carece de la tutela civil del dominio y sólo goza de la que la *actio publiciana*, otorgada por el pretor, le confiere. Durante el imperio aun se puede tener una cosa *in bonis* en virtud de un senadoconsulto o de una constitución imperial. (G. 2, 40. 41. D. 35, 2, 73.) Vid. DOMINIUM EX IURE QUIRITUM. PROPIEDAD BONITARIA. PROPIEDAD PRETORIA.

IN BONIS REM HABERE.—Tener una cosa en propiedad bonitaria. Vid. IN BONIS HABERE.

IN CAUSA CADUCI.—Dícese de las disposiciones insertas en un testamento que gozando de plena validez en el momento de su confección pierden su validez en vida del testador por diversidad de causas, y a las que asemeja el derecho, en su trato, las disposiciones inválidas en virtud de las leyes caducarias. Vid. CADUCUM. IUS CADUCA VINDICANDI.

IN DIEM ADDICTIO.—Pacto adicional al contrato de compraventa en cuya virtud acuerdan las partes que si en un determinado plazo un tercero ofrece condiciones más ventajosas que las del comprador se considerará rescindido el contrato. (D. 18, 2.) Vid. EMPTIO VENDITIO.

IN EADEM CAUSA ESSE.—Estar en la misma situación jurídica; existir la misma causa que en otra relación o negocio.

IN FRAUDEM CREDITORUM.—En fraude de los acreedores; realizar cualquier acto con la intención de defraudar las legítimas expectativas de los acreedores. (D. 42, 8. C. 7, 11.)

IN FRAUDEM LEGIS.—En fraude del espíritu de la ley; dice-

IN FRAUDEM LEGIS — IN IURE CESSIO

se del acto que siendo conforme con la letra o sentido literal de una ley o norma de derecho, abiertamente se dirige contra su espíritu, violando de este modo su intención. Es distinto de los actos *contra legem*.

IN FRAUDEM LEGIS AGERE.—Obrar contra el espíritu de la ley. Vid. IN FRAUDEM LEGIS.

IN INTEGRUM RESTITUTIO.—Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM.

IN INTEGRUM RESTITUTIO IN PERSONAM.—Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM IN PERSONAM.

IN INTEGRUM RESTITUTIO IN REM.—Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM IN REM.

IN INTEGRUM RESTITUTIO OB ABSENTIAM.—Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM OB ABSENTIAM.

IN INTEGRUM RESTITUTIO OB AETATEM.—Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM OB AETATEM.

IN INTEGRUM RESTITUTIO OB CAPITIS DEMINUTIONEM.—Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM OB CAPITIS DEMINUTIONEM.

IN INTEGRUM RESTITUTIO OB DOLUM.—Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM OB DOLUM.

IN INTEGRUM RESTITUTIO OB ERROREM.—Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM OB ERROREM.

IN INTEGRUM RESTITUTIO OB FRAUDEM.—Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM OB FRAUDEM CREDITORUM.

IN INTEGRUM RESTITUTIO OB METUM.—Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM OB METUM.

IN IUDICIO.—Forma incorrecta de designar la segunda fase del procedimiento ordinario, del *ordo iudiciorum privatorum*, bajo las formas procesales de las *legis actiones* o *per formulam*, esto es, la fase *apud iudicem*. En los textos romanos *iudicium* alude a la totalidad del proceso. Vid. APUD IUDICEM.

IN IURE.—Expresión con la que se designa la primera fase del procedimiento ordinario conforme al *ordo iudiciorum privatorum*, tanto en la etapa procesal de las *legis actiones* como en el procedimiento *per formulam*; fase que se desarrolla en presencia del magistrado, órgano del Estado, con *iurisdictio*, y en la que las partes comparecientes preparan el litigio, fijando la acción, los límites de sus pretensiones, la designación del *iudex* o *arbiter* y se le pone fin con la *litis contestatio*. Vid. APUD IUDICEM.

IN IURE CESSIO.—Cesión operada durante la fase *in iure*, constitutiva de un negocio jurídico solemne, o institución jurídica ritual, destinado a la constitución y extinción de derechos de señorío sobre personas y cosas, construido sobre la base de un imaginario proceso civil de tipo

IN IURE CESSIO — IN IUS VOCATIO

reivindicatorio. Se desarrolla ante el magistrado con *iurisdictio* y con las formalidades propias del procedimiento contencioso, pronunciándose las palabras de la acción correspondiente por el adquirente que actúa de demandante asintiendo el enajenante demandado, tácita o expresamente, por lo que el magistrado pone fin a esta comparecencia *in iure* reconociendo la pretensión del actor, su derecho, atribuyéndole la cosa, que así es adquirida. Como modo derivativo de adquirir la propiedad fue el idóneo con la *mancipatio* para la adquisición de la propiedad quiritaria, sirviendo al propio tiempo para operar la manusión de esclavos, *manumissio per vindicta*, en materia de adopción, tutela, etc., cayendo en desuso al final de la época clásica, no siendo recogida en la compilación justinianeas. (G. 2, 24, 25. Ulp. 19, 9 s.)

IN IURE CESSIO HEREDITATIS.—Cesión de la herencia llevada a cabo por el heredero en favor de un tercero utilizando las formas de la *in iure cessio*. En el derecho clásico el heredero *ab intestato* podía hacer cesión de la herencia, tanto a título oneroso como gratuito, a cuyo efecto el cesionario ejercitaba ficticiamente la acción de petición de herencia, *hereditatis petitio*, y el heredero se allanaba a ella *in iure*. Los efectos eran totales si se hacía antes de la aceptación, no así después, en que ya estaban interesados los acreedores del difunto, por cuyas deudas respondía el heredero aceptante. (G. 2, 31-37. G. 3, 86. 87. Ulp. 19, 11-15.) Vid. IN IURE CESSIO.

IN IURE CESSIO TUTELAE.—Forma de cesión de la tutela por el tutor legítimo de la mujer y originariamente del impúber, a la persona que como cesionario por medio de la *in iure cessio* reclama su ejercicio, ejercitándolo una reivindicación simulada de la misma. (G. 1, 168-170.) Vid. IN IURE CESSIO. TUTELA.

IN IURE CESSIO USUSFRUCTUS.—Constitución del derecho real de usufructo por medio de la *in iure cessio*; a su efecto, la persona en cuyo favor va a establecerse reclama éste como existente, ficticiamente, ante el magistrado, ejercitando la correspondiente *actio confesoria*, asintiendo, expresa o tácitamente, el propietario del fundo o bien mueble, con lo que el magistrado tiene que reconocer su existencia. (G. 2, 30.) Vid. USUSFRUCTUS. IN IURE CESSIO.

IN IUS VOCATIO.—Forma o procedimiento de citación en juicio. Durante el procedimiento de las *legis actiones*, establecido desde la Ley de las XII Tablas, que le regula, se imponía al demandante la obligación de hacer comparecer, incluso por la fuerza, al demandado ante el tribunal; a tal efecto le autorizaba a citarle por palabras solemnes, y si se negaba, tomaba testigos, *antestatur*, tras lo cual podía conducirlo violentamente, y sólo en caso de enfermedad o vejez le impone como obligación el facilitarle para su conducción una litera o un asno. El demandado podía

IN LIBERTATE ESSE — INCENSUS

negarse a seguirle en presencia del magistrado, dando un *vindex* que garantizaba su presencia en el día fijado. (XII Tab. 1, 1 y 2. D. 2, 4. D. 2, 6, C. 2, 2.)

IN LIBERTATE ESSE.—Situación en la que se encuentra de hecho un esclavo que vive como persona libre, motivando que mientras dura tal estado de error se le aplican todas las reglas jurídicas relativas al estado de libertad.

IN MANCIPIO.—Situación en la que se encuentra el hijo de familia dado a otra persona en *mancipatio*, que permanece en una situación semejante a la esclavitud, adquiriendo para su dueño y necesitando, igual que el esclavo, una manumisión para lograr la libertad. Vid. MANCIPIATIO.

IN MANUM CONVENTIO.—Vid. CONVENTIO IN MANUM.

IN REM VERSO.—Vid. ACTIO DE PECULIO ET IN REM VERSO.

INAEIFICATIO.—Caso de accesión de mueble a inmueble determinado por la edificación sobre suelo ajeno. Su concepto se extiende, a más de los edificios, a toda construcción del hombre fija de modo estable sobre el suelo y determina para el propietario de éste la propiedad de lo edificado. (G. 2, 73.) Vid. ACCESSIO.

INAUGURATIO.—Ceremonia solemne de toma de posesión de algunas magistraturas sacerdotales, cual la del *flamen Dialis*. (G. 1, 130. G. 3, 114.)

INCANTARE MALUM CARMEN.—Recitación de fórmulas de brujería con objeto de atraer el espíritu del mal sobre alguna persona, constitutivo de una figura de daño desde la Ley de las XII Tablas. Por algunos se ha interpretado en el sentido de libelos famosos o injuriosos. (XII Tab. 8, 25.) Vid. CARMEN FAMOSUM. DAMNUM INIURIA DATUM.

INCAPACITAS.—Falta de capacidad para adquirir una herencia—no para ser heredero—, en razón de estar comprendido entre las personas que por disposición legal no pueden recibirla; por ejemplo, los *orbi* o los *celibes*, según las leyes caducarias. En el derecho del bajo imperio el concepto de incapacidad hace referencia también a la imposibilidad de ser instituido heredero, cual ocurre con los hijos de culpables de alta traición, los apóstatas, herejes, y la viuda que no respete el año de luto. Vid. INDIGNITAS. ADITIO HEREDITATIS.

INCENDIUM.—Incendio. (Paul. 5, 20. D. 47, 9.)

INCENDIARIUS.—Incendiario. (Paul. 5, 20.)

INCENSUS.—Individuo que había olvidado hacerse incluir en el censo y que por orden del propio magistrado encargado de su confección podía ser vendido como esclavo *trans Tiberim* y su patrimonio incorporado al erario público. (Ulp. 11, 11.) Vid. CENSUS.

INCERTUM — INDEX FLORENTINUS

INCERTUM.—Prestación no determinada de modo específico; su concreción corresponderá al juez en caso de litigio. (D. 45, 1, 68. C. 6, 48.)

INCESTUM.—Vid. INCESTUS.

INCESTUS.—Incesto; acto ilícito cometido por quien contrae matrimonio sin atender a la prohibición legal por razón de próximo parentesco o de alianza, y que supone la nulidad del matrimonio contraído y al propio tiempo sanciones penales para el autor de la infracción. (I. 1, 10, 12. D. 23, 2, 68. D. 48, 5, 38. C. 5, 5.) Vid. INCESTUS IURIS CIVILIS. INCESTUS IURIS GENTIUM. INCESTUS SUPERVENIENS.

INCESTUS IURIS CIVILIS.—Incesto cometido por quien contrae matrimonio sin atender a una prohibición del derecho civil que lo impide en razón de una alianza o de un parentesco en línea colateral. Vid. INCESTUS.

INCESTUS IURIS GENTIUM.—Incesto cometido por la persona que contrae matrimonio con inobservancia de una prohibición de derecho de gentes, cual es la que impide el matrimonio entre parientes próximos en línea recta. Vid. INCESTUS.

INCESTUS SUPERVENIENS.—Incesto sobreviniente con posterioridad a la celebración del matrimonio, cual sucedía, por ejemplo, si el suegro adoptada como *filius* al yerno, con lo que quedaban, por parentesco de cognación, los cónyuges como hermanos. Constituye una causa de disolución del matrimonio romano. Vid. INCESTUS.

INCHOARE.—Comenzar, dar principio. (D. 41, 3, 24, 1. D. 42, 1, 54, 1.)

INCILES.—Fosas o canales por los que discurren las aguas pluviales. También lugar bajo junto a un río al que se desvía agua de su cauce. (D. 43, 21, 1, 5. D. 43, 20, 1.)

INCOLA.—Morador o domiciliado; habitante de un municipio distinto al de origen. (D. 50, 16, 239, 2. D. 50, 1. C. 10, 40.) Vid. ORIGO.

INCORPORALIS.—Vid. RES INCORPORALIS.

INDEBITUS.—Indebido.

INDEFENSUS.—Indefenso; persona que sin reconocer el fundamento de la pretensión del actor no concurre a la formalización del litigio que contra ella se intenta ni hace uso de los medios procesales puestos a su alcance, permaneciendo en una situación de indefensión, y contra la cual adopta medidas represivas el derecho romano. (D. 50, 17, 52.)

INDEX FLORENTINUS.—Índice florentino; índice de las obras consultadas en la confección del Digesto, ordenado realizar por Justiniano e inserto en el comienzo del manuscrito florentino del mismo. Vid. DIGESTA. LITTERA FLORENTINA.

INDICES — INFAMIA

INDICES.—Género de obras jurídicas en boga en el siglo V d. de C., caracterizado por pequeños resúmenes y comentarios, los que siguieron escribiéndose después de la compilación justiniana.

INDICIUM.—Delación, manifestación, denuncia. (D. 48, 10, 24. D. 48, 18, 1, 16.)

INDICTIO.—Tributo, impuesto extraordinario. (D. 19, 1, 13, 6. C. 10, 18, un.)

INDIGNITAS.—Indignidad para suceder a otra persona en una sucesión *mortis causa*, en razón de diversas circunstancias que el derecho tiene en consideración, por lo general derivadas de la conducta incorrecta, inmoral o delictiva del heredero, que cabe agrupar en tres categorías: faltas contra la persona del difunto (atentados a su persona o a su honor), comportamiento contrario a la voluntad del causante (destrucción del testamento, incumplimiento de legados, impugnación de la validez de aquél, etc.), y conducta ilegal del heredero. En todos los casos el indigno podía ser instituido heredero y adquiriría la herencia, pero el Estado le desposeía de la misma y la afectaba al fisco. (D. 34, 9.) Vid. BONA EREPTORIA. INCAPACITAS.

INDIGNUS.—Indigno; persona que no merece el derecho o el beneficio que se deriva en su favor de una ley o de un acto o negocio jurídico. Persona afectada de *indignitas*. (D. 35, 2, 59. D. 47, 11, 4.) Vid. INDIGNITAS.

INDIVIDUUS.—Individuo, indivisible; *res coporalis* o *incorporalis* no susceptible de división, cual una obligación que verse sobre prestación imposible de realizar por partes, una hipoteca que recae sobre cada una de las cosas dadas en garantía, una servidumbre predial, etc. (D. 45, 1, 72, pr. C. 8, 28, 6. D. 8, 2, 28.)

INDIVISUS.—Indiviso, no dividido; cosa que pertenece a varias personas o sobre la cual tienen derecho distintos sujetos. (D. 10, 2, 20, 4. D. 10, 3, 4, 2.) Vid. COMMUNIO.

INDUCIAE.—Treguas, espacio de tiempo durante el cual los enemigos acuerdan no atacarse mutuamente. (D. 49, 15, 19, 1.)

INDUCERE.—Tachar o cancelar un escrito. (D. 24, 4, 2.)

INEFICACIA.—Vid. INVALIDEZ DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS.

INFAMATIO.—Infamación, acción y efecto de infamar. Vid. INFAMIA.

INFAMIA.—Infamia, falta de honorabilidad o de consideración social y jurídica, en la que incurren los afectados por una nota censoria en razón de su conducta, en atención a una decisión judicial contra ellos pronunciada, en virtud de la disposición de una ley o de una cláusula del edicto, o sim-

INFAMIA FACTI — INFANTIA

plemente por la estimación desfavorable de los conciudadanos. (D. 3, 2. C. 2, 11. C. 10, 59.) Vid. INFAMIA FACTI. INFAMIA INMEDIATA. INFAMIA IURIS. INFAMIA MEDIATA. INFAMIS.

INFAMIA FACTI.—Sinónimo de *turpitudō*. Vid. TURPITUDO.

INFAMIA INMEDIATA.—Tipo de infamia, así designada desde los glosadores, en la que se incurre por el simple hecho de ejercer determinadas profesiones, cuales las de comediante, gladiador, etc., o realizar determinados actos, cual el perjurio, la intemperancia, la negligencia en la gestión del patrimonio, todo ello establecido por la ley. También podía resultar del edicto y, en todo caso, esta infamia duraba hasta la muerte. Vid. INFAMIA. INFAMIA MEDIATA.

INFAMIA IURIS.—Infamia que venía determinada por la ley o el edicto que fijaban las causas por las que se incurría, e igualmente la derivada de una sentencia pronunciada por un magistrado. Inicialmente derivada de una decisión de los censores. Vid. INFAMIA. INFAMIA INMEDIATA.

INFAMIA MEDIATA.—Tipo de infamia, así designado desde los glosadores, frente a la *infamia immediata*, en la que únicamente incurría el sujeto contra quien se había pronunciado una decisión o sentencia judicial que repercutiera en su honorabilidad. Vid. INFAMIA. INFAMIA INMEDIATA.

INFAMIS.—Infame; sujeto que en virtud de la calificación de infamia que le afecta, bien por nota censoria, por virtud de la ley o del edicto, o como consecuencia de una decisión del magistrado o judicial, o, en fin, por estimación de la opinión general, se encuentra en una situación de capacidad restringida, semejante a la *capitis deminutio*, no pudiendo ser senadores, ni decuriones, ni ocupar otros cargos públicos, estando igualmente incapacitados para ser jueces y testigos. (D. 3, 2. C. 2, 11.) Vid. INFAMIA.

INFANS.—Niño; literalmente aquel que aún no sabe hablar, lo que debió expresar originariamente, si bien en época de Justiniano indicaba a la persona menor de siete años, queriendo expresarse que aún no estaba capacitado para comprender el sentido de las palabras que empleaba. Es incapaz para realizar actos o negocios jurídicos y delitos. (G. 3, 109. l. 3, 19, 10. C. 6, 30, 18.) Vid. INFANTIA. IMPUBES INFANTIA MAIOR. IMPUBES PUBERTATI PROXIMUS.

INFANS CONCEPTUS.—Ser humano meramente concebido, aún en el claustro materno, al cual se considera como nacido a los efectos jurídicos que puedan beneficiarle. Vid. NASCITURUS PRO IAM NATO HABETUR QUOTIENS DE COMMODO EIUS AGITUR.

INFANTES.—Vid. INFANS.

INFANTIA.—Infancia; originariamente, edad en que los niños no pueden hablar, ampliada posteriormente hasta los siete

INFANTIAE MAIOR — INGENUUS

años, interpretándose que hasta esa edad se carece del conocimiento de las palabras expresadas. Vid. INFANS.

INFANTIAE MAIOR.—Edad de quien ha cumplido ya los siete años. Para determinar la capacidad hay que distinguir según la cercanía de la pubertad. Vid. INFANTIAE PROXIMUS. PUBERTATI PROXIMUS.

INFANTIAE PROXIMUS.—Infante que ha cumplido los siete años pero que se encuentra más cerca de esta edad que de los catorce años, establecidos para la pubertad. Se le estima jurídicamente con capacidad superior al *infans*; inicialmente tuvo una cierta capacidad, que le hacía responsable por sus actos ilícitos; desde la época de Gayo—s. II d. de C.—se le equipara a los *pubertati proximi*, teniendo capacidad para aquellos actos que puedan hacer mejor su condición, diferenciándose de éstos en no ser responsable delictualmente. (G. 3, 203.) Vid. PUBERTATI PROXIMI.

INFICIARI.—Vid. INFITIARI.

INFIRMITAS.—Debilidad, ligereza o inconstancia debida a circunstancias cual la edad, que se toma en consideración por el derecho. (D. 48, 19, 22. D. 30, 122.)

INFITIARI.—Acción de negar; denegar. Vid. INFITIATIO.

INFITIATIO.—Negación; negación por el demandado de las pretensiones formuladas por el demandante al ejercitar la acción; negación de la existencia de un depósito. (D. 12, 2, 30, pr. D. 47, 2, 68.) Vid. ACTIONES QUAE CRESCUNT IN DUPLO ADVERSUS INFITIANTEM.

INFORTIATUM.—Vid. DIGESTUM INFORTIATUM.

INFRA CLASSEM.—Nombre con que se conocía en época histórica avanzada a los *pedites* que integraban las distintas clases de la organización serviana, a excepción de los de la primera. Vid. COMITIA CENTURIATA.

INFREQUENS.—Autor de un delito de *infrequentia*, que podía ser vendido por orden del magistrado competente *trans Tiberim* como esclavo y su patrimonio afectado al Estado. Vid. INFREQUENTIA.

INFREQUENTIA.—Delito público del comienzo de la época histórica romana, consistente en no concurrir a la orden de movilización decretada por el magistrado con *imperium* para ello. Vid. INFREQUENS.

INFRINGERE.—Quebrantar, romper, hacer pedazos una ley o un testamento, por ejemplo. (D. 11, 7, 20 pr. D. 34, 9, 5, 15.)

INGENUITAS.—Condición de hombres libres ingenuos. Vid. INGENUUS.

INGENUUS.—Ingenuo; hombre nacido libre que no ha sido jamás esclavo en derecho. En el bajo imperio la ingenuidad

INGRATITUDO — INQUISITIO

la adquieren también las personas libres que fueron esclavos, *libertinus*, por concesión general de Justiniano. El ingenuo podía ser ciudadano, latino o peregrino, disfrutando en cada caso de los derechos derivados de su condición. (G. 1, 11. I. 1, 4. D. 1, 5, 5, 2. D. 40 14. C. 7, 14. D. 1, 5, 6.) Vid. LIBERTINUS.

INGRATITUDO.—Ingratitud, desagradecimiento; causa de posible rescisión de las donaciones, por ingratitud en el donatario. (C. 8, 55, 10.) Vid. DONATIO. INDIGNITAS.

INIECTIO.—Vid. MANUS INIECTIO.

INIMICITIA.—Enemistad, malevolencia frente a otro. Concepto contrario a *amicitia*. Vid. AMICITIA.

INIQUITAS.—Iniquidad, injusticia. (D. 49, 13, 1, pr.) Vid. AEQUITAS.

INIQUUS.—Desigual, inicuo, injusto. (D. 4, 8, 27, 2. D. 2, 8, 9.)

INIURIA.—En sentido lato significa todo acto contrario a derecho; en sentido más restringido y frente al concepto de *damnum iniuria datum*, significa ataque a una persona física con golpes o heridas más o menos graves. En el derecho clásico se exige la intencionalidad de dañar, pero el ataque a la personalidad que supone puede hacerse físicamente o por difamación, ultraje, oral o escrito, violación de domicilio, etc. Su punición fue diferente, pues en el derecho antiguo se penaba con multas tasadas de 300 a 150 ases en los casos de fractura de hueso a la víctima y según ésta fuese hombre libre o esclavo, o de 25 ases si era una violencia menor. Desde una *lex Cornelia* fue posible a la víctima escoger entre la *actio iniuriarum* o una persecución criminal. (G. 3, 220-225. Paul. 5, 4. Ulp. 30, 1. I. 4, 4. D. 47, 10. C. 9, 35.) Vid. DAMNUM INIURIA DATUM. ACTIO INIURIARUM. OS FRAC-TUM. MEMBRUM RUPTUM.

INIUSTITIA.—Injusticia. (D. 4, 4, pr.)

INIUSTUS.—Injusto, no conforme a derecho, excesivo. Dicese del acto o negocio jurídico no conforme con las prescripciones del derecho objetivo. (D. 3, 2, 21. D. 5, 2, 26.)

INMEMORIALIDAD.—Situación de hecho mantenida durante muchísimo tiempo, que puede constituir una presunción de legitimidad o juridicidad. (D. 39, 3, 2, pr. 3.) Vid. VETUSTAS.

INMUEBLES.—Vid. RES IMMOBILIS.

INOFFICIOSUM TESTAMENTUM.—Vid. TESTAMENTUM IN-OFFICIOSUM.

INQUILINUS.—Inquilino; nombre dado al *conductor* cuando se trata de un contrato de arrendamiento, *locatio conductio*, sobre una casa. (D. 19, 2, 19, 4. 24, 2.) Vid. CONDUCTOR.

INQUISITIO.—Inquisición, investigación, instrucción de un proceso criminal.

INSCRIPTIO — INSTITUCION

INSCRIPTIO.—Inscripción, acción de escribir en o sobre. Título o rúbrica de alguna obra o escrito. Una de las partes de las Constituciones imperiales en la que figura el nombre del emperador que la dio y la autoridad o particular a quien va dirigida. Vid. NOMEN RECIPERE. SUBSCRIPTIO. CONSTITUTIO PRINCIPIS.

INROGATIO MULTAE.—Proposición de la condena, formulada ante los comicios por el magistrado con ocasión de su reunión para decidir asuntos jurisdiccionales de carácter criminal.

INSINUARE.—Dar a conocer, exponer. Vid. INSINUATIO.

INSINUATIO.—Insinuación, transcripción en los registros públicos del documento en que consta un acto o negocio jurídico, con objeto de dar publicidad al mismo. Como requisito o formalidad exigida en las donaciones, lo fue para las superiores a 200 sueldos, aun si era hecha entre personas exceptuadas por la *lex Cincia*, y de no llevarse a cabo la inscripción era nula por lo que excediese de la tasa. (Vat. fr., 249. C. Th. 3, 5, 1. C. 8, 54, 34.) Vid. DONATIO. LEX CINCIA DE DONIS ET MUNERIBUS.

INSPECTIO CORPORIS.—Examen particular del cuerpo humano, que tradicionalmente había de tener lugar, en el antiguo derecho romano, para determinar la llegada a la pubertad del individuo de quien se trate, y que legalmente subsistió hasta que Justiniano, al establecer la edad en que se llegaba a ella conforme al criterio de los proculeyanos, doce años en la mujer y catorce en el hombre, le puso fin. (I. 1, 22, pr.)

INSPECTIO TRIUM TEMPORUM.—Investigación encaminada a comprobar si la persona instituida heredero tenía la capacidad requerida en derecho—*testamenti factio passiva*—en los tres momentos en que ésta sea precisa; a saber, en el momento de la confección del testamento, en el de la apertura del mismo y en el de la aceptación de la herencia. (I. 2, 19, 4. D. 28, 5, 50 (49), 1.) Vid. TESTAMENTI FACTIO PASSIVA.

INSPICERE VENTREM.—Acción de reconocer la mujer que se afirma se encuentra encinta (corrientemente a la disolución del matrimonio), a los efectos de la determinación de la paternidad y custodia del parto. (D. 25, 4.) Vid. CURATOR VENTRIS.

INSTITOR.—Factor, persona colocada al frente de una tienda o de cualquier otro comercio para comprar o vender; podía en ocasiones ser un *alieni iuris*, hijo o esclavo del propietario del establecimiento, o cualquier extraño libre o esclavo. (Paul. 2, 6. Paul. 2, 8. D. 14, 3, 3.) Vid. ACTIO INSTITORIA. ACTIO AD EXEMPLUM INSTITORIAE. ACTIO QUASI INSTITORIA.

INSTITUCIÓN DE HEREDERO.—Vid. INSTITUTIO HEREDIS.

INSTITUERE — INSTITUTIONES

INSTITUERE.—Una de las actividades de los jurisconsultos clásicos, caracterizada por la enseñanza elemental del derecho. Vid. INSTITUTIONES. CAVERE. AGERE. RESPONDERE INSTRUERE.

INSTITUCIONES. Vid. INSTITUTIONES.

INSTITUCIONES DE GAYO. Vid. GAI INSTITUTIONUM COMMENTARII QUATTUOR.

INSTITUCIONES DE JUSTINIANO.—Vid. INSTITUTIONES IUSTINIANI.

INSTITUCIONES DE PAULO.—Vid. PAULI INSTITUTIONES.

INSTITUCIONES DE ULPIANO.—Vid. ULPIANI INSTITUTIONES.

INSTITUTIO HEREDIS.—Institución de heredero efectuada en el testamento, constituyendo una parte esencial del mismo; en el Derecho antiguo y durante el período clásico había de hacerse en latín, en términos solemnes e imperativos, bajo pena de nulidad: *Titus heres esto*, o *Titium heredem esse iubeo*, y a la cabeza del testamento; a partir del 339 d. de C., en virtud de una constitución, se permitió la institución de cualquier forma, no teniendo en derecho justiniano repercusión sobre la validez del testamento. (Paul. 3, 4. Ulp. 21, 1. G. 2, 116, 117. I. 2, 14. D. 28, 5. C. 6, 24. C. 6, 25. D. 29, 7, 13, 1.) Vid. TESTAMENTUM.

INSTITUTIO EX CERTA RE.—Designación de heredero en testamento para un objeto particular de la herencia; en virtud del carácter de la sucesión romana se le estima como heredero o con vocación a la totalidad de la herencia o de la cuota parte correspondiente, según que fuese el sólo heredero o concurriese con otros. (D. 28, 5, 1, 4, 38. C. 6, 24, 13.) Vid. INSTITUTIO HEREDIS. HERES EX RE CERTA.

INSTITUTIO EX RE CERTA.—Vid. INSTITUTIO EX CERTA RES.

INSTITUTIO IUDICIS.—Institución o designación del juez privado o árbitro. Parte principal de la fórmula en la que imperativamente se designa el juez, árbitro o recuperadores que han de conocer del contenido de la misma. Se contiene en la cabeza o principio de la fórmula: *Titius iudex esto; Titius Sempronius, Caius, recuperatores sunt*. Vid. FORMULA. IUDEX. ARBITER. RECUPERATORES. PARTES FORMULAE.

INSTITUTIONES.—Instituciones: tipo de obras jurídicas de carácter elemental elaboradas con fines didácticos y en las que se acostumbraba a exponer los conceptos e instituciones de Derecho conforme a un plan lógico y orgánico. Entre otras, merecen especial consideración las de Gayo y Justiniano, y a su lado, las de los jurisconsultos Ulpiano, Marciano y Modestino, que se tuvieron presentes en la confección de las del emperador bizantino. También se les llamaron *sententiae, regulae y manualia*, y por su traducción griega, *enchiridia*. Vid. INSTITUTIONES GAI. INSTITUTIONES IUSTINIANI. ULPIANI INSTITUTIONES. PAULI INSTITUTIONES.

INSTITUTIONES — INSTRUMENTUM FUNDI

INSTITUTIONES ALIMENTARIAE.—Fundaciones creadas por los emperadores Nerva y Trajano, y a su imitación, por los particulares en provincias, para constituir un fondo económico del que conceder préstamos hipotecarios a los propietarios rurales a fin de atender con los intereses devengados de los mismos a necesidades de auxilio cerca de la población infantil, a la que se alimentaba.

INSTITUTIONES GAI.—Instituciones del jurista Gayo. Vid. GAI INSTITUTIONUM COMMENTARIUM QUATTUOR.

INSTITUTIONES IUSTINIANI.—Instituciones del emperador Justiniano. Obra de carácter elemental y didáctico, ordenada componer por Justiniano a la vez que se llevaba a cabo la redacción del Digesto por una comisión presidida por Triboniano e integrada por Teófilo y Doroteo, y que fue publicada en 21 de noviembre del 529 por la Constitución *Imperatorem maiestatem*. Su elaboración se debe a los dos juristas últimamente citados y en ella se utilizaron las *Instituciones* de otros juristas antiguos, como las de Ulpiano, Marciano y Florentino, aparte de las de Gayo y su *Res quottidianae*. Consiste de cuatro libros, divididos en títulos numerados y encabezados con rúbrica indicadora de su contenido, subdividiéndose, desde la Edad Media, los títulos en párrafos o párrafos. Trata sucesivamente del derecho de las personas (lib. I), cosas (libros II-III y cinco primeros títulos del IV), y acciones (resto del lib. IV). Además de su carácter de obra docente tuvo fuerza de ley, entrando en vigor el 30 de noviembre del 529. La mejor edición, entre las modernas, es la de Krueger.

INSTRUERE.—Enseñanza del Derecho en su grado superior; constituye una de las actividades de los jurisconsultos clásicos. Vid. INSTITUERE.

INSTRUMENTUM.—Escritura, documento en que consta un negocio o acto jurídico; por ejemplo, una venta, una manumisión, una dote, etc. (D. 50, 16, 99, 2. D. 22, 4, 1. C. 7, 6, 25.) Vid. INSTRUMENTUM DOTALE.

INSTRUMENTUM.—Accesorio, conjunto de cosas muebles que se encuentran afectadas como utensilios o instrumentos de trabajo a una cosa principal. (D. 33, 7, 1. 16. 23.) Vid. INSTRUMENTUM FUNDI.

INSTRUMENTUM CALENDARII.—Documento o escrito probatorio de un préstamo a interés. Vid. CALENDARIUM. ACTIO CALENDARII.

INSTRUMENTUM DOTALE.—Documento redactado con ocasión de la constitución de una dote, en el que se regulan las relaciones patrimoniales entre los cónyuges con relación a la misma. (D. 24, 3, 45.) Vid. DOS.

INSTRUMENTUM FUNDI.—Conjunto de animales, esclavos y aperos de labranza que se encuentran en un fundo y del cual se estiman accesorio, sufriendo las alteraciones jurídi-

INSTRUMENTUM NUPTIALE — INTENTO INCERTA

cas que se opere con relación a la titularidad de la cosa principal. (D. 33, 7, 1, 12, pr.)

INSTRUMENTUM NUPTIALE.—Acta o documento redactado con ocasión del matrimonio. (C. 5, 11, 1.)

INSULA.—Casa aislada o parte de casa con acceso independiente al resto de la misma y susceptible de ser arrendada en virtud de un contrato de *locatio conductio re*. (D. 13, 7, 11, 5. D. 19, 2, 30.)

INSULA.—Isla. También, casa aislada. Vid. **INSULA IN FLUMINE NATA**. **INSULA IN MARI NATA**.

INSULA IN FLUMINE NATA.—Isla nacida en un río público; constituye un caso de accesión de cosas inmuebles y, por lo tanto, un modo de adquisición de la propiedad, la cual adquieren los propietarios de los fundos ribereños en la medida resultante de trazar una línea imaginaria por su mitad y perpendiculares a los límites frontales de los respectivos fundos, igual que en caso del *alveus derelictus*. (G. 2, 72, 1, 2, 1, 22. D. 41, 1, 7, 3.) Vid. **ACCESSIO**.

INSULA IN MARI NATA.—Isla nacida o emergida en el mar. Se estima como una *res nullius* y, por lo tanto, susceptible de adquirirse su propiedad por ocupación. (D. 32, 17, pr. D. 41, 1, 7, 3.)

INSULARIUS.—Esclavo encargado por su dueño del cobro de una casa aislada o parte dada en alquiler. *insula*. (D. 50, 16, 166, 203. D. 14, 3, 5, 1.)

INTENTIO.—Parte esencial de la fórmula en la que el demandante concreta su pretensión jurídica. Su existencia en todas las fórmulas es generalmente admitida, si bien se sostiene por algún autor sólo existe en las *actiones in ius conceptae*. Las acciones prejudiciales daban lugar a una fórmula con sólo *intentio*. La *intentio* puede ser *certa* e *incerta*. (G. 4, 39, 41. G. 4, 131.) Vid. **FORMULA**. **INTENTIO CERTA**. **INTENTIO INCERTA**. **INTENTIO IN FACTUM**. **INTENTIO IN IUS**. **INTENTIO IN REM**. **INTENTIO IN PERSONAM**. **PARTES FORMULAE**.

INTENTIO CERTA.—*Intentio* cierta; *intentio* en la cual el objeto de la pretensión jurídica del demandante se encuentra determinado fijamente, solicitándose del juez únicamente su reconocimiento; por ejemplo, *la intentio de la actio reivindicatoria* o de la *actio certae creditae pecuniae*: *Si paret fundum Capenatem quo de agitur ex iure Quiritium Auli Agerii esse... Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem millia dare oportere...* Vid. **INTENTIO**.

INTENTIO INCERTA.—*Intentio* incierta; *intentio* en la cual el objeto de la pretensión jurídica del demandante no se encuentra predeterminado, sino que corresponderá al juez fijar su alcance o cuantía después de reconocer su derecho, cual sucede, por ejemplo, en la *actio de aestimato*: *Quidquid ob eam*

INTENTIO IN FACTUM — INTERCESSIO

rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona... Vid. INTENTIO.

INTENTIO IN FACTUM.—*Intentio* concebida conforme a un hecho; por ejemplo, la de *actio depositi*: *Si paret Aulum Agerium apud Numerium Negidium mensam deposuisse eamque dolo malo Numerii Negidii Aulo Agerio redditam non esse...* Vid. INTENTIO.

INTENTIO IN IUS.—*Intentio* concebida con relación a un derecho, es decir, en la que la pretensión del actor se refiere a un derecho, cual sucede, por ejemplo, en la de la *actio certae rei*: *Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio tritici Africi optimi modios centum dare oportere...* (G. 4, 106.) Vid. INTENTIO.

INTENTIO IN PERSONAM.—*Intentio* en la que la pretensión del actor hace referencia a un crédito o derecho personal, cual la de la *actio ex stipulatu*: *Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium centum dare oportere...* Vid. INTENTIO.

INTENTIO IN REM.—*Intentio* en la que la pretensión del actor hace referencia a un derecho real, recae sobre una cosa directamente, cual la de la *actio confessoria*: *Si paret Aulo Agerio ius esse fundo Corneliano quo de re agitur uti frui...* Vid. INTENTIO.

INTERCEDERE.—Acción de obligarse por otra persona; intervenir como fiador en favor de otra persona. (D. 16, 1, 1.) Vid. SENATUS CONSULTUM VELLEIANUM. INTERCESSIO MULIERIS.

INTERCESSIO.—Facultad de vetar una decisión adoptada por un colega o magistrado inferior, que corresponde a ciertos magistrados colegiados de la época republicana: *intercessio magistratus*. Vid. INTERCESSIO MAGISTRATUS.

INTERCESSIO.—Acto en cuya virtud una persona se obliga por otra con respecto a un tercero sin interés personal directo, se hace fiador o garantiza una deuda por cualquiera de los medios hábiles en derecho: prenda, hipoteca, garantía personal, *satisfactio*, etc. Vid. INTERCESSIO MULIERIS.

INTERCESSIO CUMULATIVA.—Dícese de la *intercessio* o acto de obligarse por otro cuando quien intercede se obliga juntamente con el deudor principal sin suplantarle frente al acreedor. Vid. INTERCESSIO. INTERCESSIO PRIVATIVA.

INTERCESSIO MAGISTRATUS.—Facultad que corresponde inicialmente a los cónsules, y con posterioridad, a todos los magistrados republicanos colegiados, de suspender o detener con su veto toda decisión de su colega que no considere conveniente o suspender sus efectos, a condición de que con anterioridad no la hubiese aprobado expresa o tácitamente.

INTERCESSIO MULIERIS.—Intercesión o garantía contraída

INTERCESSIO PRIVATIVA — INTERDICTA

por una mujer que se obliga por otra persona. Estaba prohibido en virtud del Senadoconsulto Veleyano, si bien no era nula la obligación contraída, pero sí podía ser excepcionada la exigencia de su cumplimiento. Vid. SENATUS CONSULTUM VELLEIANUM. EXCEPTIO SENATI CONSULTI VELLEIANI.

INTERCESSIO PRIVATIVA.—Dícese de la *intercessio* o acto de obligarse por otro cuando la persona que intercede sujeta al deudor principal, que queda desvinculado en virtud de este acto, que tiene el carácter de un negocio novatorio. Vid. INTERCESSIO. INTERCESSIO CUMULATIVA.

INTERCESSIO SERVI.—*Intercessio* realizada por el esclavo que con su peculio se obliga frente a otro por una persona determinada, la cual no obliga a su patrono *iure praetorio*. (D. 15, 1, 3, 5, 6, 9.) Vid. INTERCESSIO.

INTERCESSIO TACITA.—*Intercessio* o acción de obligarse por otra persona, contraída en virtud de una conducta, y que tratándose de mujeres escapa de la esfera del Senadoconsulto Veleyano. Vid. INTERCESSIO MULIERIS.

INTERCESSIO TRIBUNITIA.—Facultad reconocida a los tribunos de la plebe, en defensa de la clase plebeya, de vetar las órdenes de los cónsules, decisiones del Senado, proposiciones legislativas y demás medidas derivadas del juego normal de la constitución política, salvo la designación de dictador, siempre que ellos las estimasen contrarias o perjudiciales para los intereses de la clase que defendían. Vid. INTERCESSIO MAGISTRATUS. TRIBUNI PLEBIS.

INTERDICERE.—Ordenar, prohibir, vetar. Vid. INTERDICTUM.

INTERDICERE ALIQUEM AQUA ET IGNI.—Negar a una persona el agua y el fuego; desterrar a alguien, empleando las palabras de la fórmula de destierro. Vid. INTERDICTIO AQUA ET IGNIS.

INTERDICTA.—Órdenes o mandatos del magistrado; interdictos. Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTA ADIPISCENDAE POSSESSIONIS. — Interdictos posesorios destinados a lograr la posesión de cosas que aún no se hubieren poseído por quien lo intenta. Son interdictos restitutorios capaces de recibir la *fórmula arbitraria*, y entre ellos destacan el *interdictum quorum bonorum*, *interdictum quod legatorum*, *interdictum Salvianum* e *interdictum possessorium*. (G. 4, 143-144. I. 4, 15. D. 43, 1, 2, 3.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTA ANNALIA.—Interdictos temporales o anuales; aquellos cuya vigencia está supeditada al término de un año de duración en el cargo del magistrado que los otorga. Tal carácter tienen, entre otros, el *interdictum de vi quotidiana*, *interdictum quod vi aut clam* e *interdictum fraudatorium*. Vid. INTERDICTA PERPETUA. INTERDICTUM.

INTERDICTA DUPLICIA.—Interdictos dobles; aquellos en los

INTERDICTA EXHIBITORIA — INTERDICTA QUASI

que cada parte juega el papel de demandante y demandado y frente a la orden del magistrado ambas partes pueden incurrir en la condena. Tienen este carácter el *interdictum uti possidetis* y el *interdictum utrubi*. (G. 4, 156-160. l. 4, 15, 7.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA SIMPLICIA.

INTERDICTA EXHIBITORIA.—Interdictos exhibitorios; también se les denomina *decreta*; son aquellos en los que se ordena una exhibición, como el *interdictum de homine libero exhibendo*. En ellos se procede por *sponsionem* o por fórmula arbitraria. (G. 4, 140-142. l. 4, 15, 1-3.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA PROHIBITORIA. INTERDICTA RESTITUTORIA.

INTERDICTA PERPETUA.—Interdictos perpetuos; aquellos que frente a los *interdicta annalia* no tienen determinado un plazo para su validez. Vid. INTERDICTA ANNALIA. INTERDICTUM.

INTERDICTA POPULARIA.—Interdictos populares, así denominados porque se conceden a cualquier persona que los demande y que se pueden ejercitar en nombre de la colectividad, cuales el *interdictum de loci et itineribus publicis* y el *interdictum ne quid in flumine publico fiat*. Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA PRIVATA.

INTERDICTA POSSESSORIA.—Interdictos posesorios o relativos a la posesión. Por razón de su objeto se agrupan en cuatro categorías: *interdicta adipiscendae possessionis*, *interdicta recuperandae possessionis*, *interdicta retinendae possessionis* e *interdicta tam adipiscendae quam recuperandae possessionis*. (G. 4, 143. D. 43, 1, 2, 3.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA ADIPISCENDAE POSSESSIONIS. INTERDICTA RECUPERANDAE POSSESSIONIS. INTERDICTA RETINENDAE POSSESSIONIS. INTERDICTA TAM ADIPISCENDAE QUAM RECUPERANDAE POSSESSIONIS.

INTERDICTA PRIVATA.—Interdictos privados; interdictos que únicamente se conceden por el magistrado a la persona directamente perjudicada que acude en su solicitud, frente a los denominados *popularia*; tal es, por ejemplo, el *interdictum ne quid in loco publico fiat*. Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA-POPULARIA.

INTERDICTA PROHIBITORIA.—Interdictos prohibitorios; los que por antonomasia se denominan *interdicta* y por ellos se ordena a otro, en defensa de quien lo obtiene, una abstención o prohibición de hacer algo; tales son, entre otros, el *interdictum uti possidetis*, *interdictum utrubi*, *interdictum ne quid in loco publico fiat*, *interdictum ne quid in loco sacro*, etc. (G. 4, 140-142. l. 4, 15, 1-3.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA EXHIBITORIA. INTERDICTA RESTITUTORIA.

INTERDICTA QUAE AD REM FAMILIAM SPECTA.—Interdictos privados que hacen referencia a la defensa de intereses privados o familiares. Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTA QUASI POSSESSORIA.—Interdictos posesorios, relativos a la protección de las servidumbres, concedidos al

INTERDICTA RECUPERANDAE — INTERDICTA

poseedor para la defensa de su derecho por el pretor. (D. 8, 1, 20.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTA RECUPERANDAE POSSESSIONIS.—Interdictos para recuperar la posesión; son interdictos restitutorios en favor de la persona desposeída, que puede dar lugar a una *fórmula arbitraria*. Tiene este carácter el *interdictum de precario*, *interdictum unde vi* e *interdictum de clandestina possessione*. (D. 43, 17, 1, 4.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA POSSESSORIA.

INTERDICTA RESTITUTORIA.—Interdictos restitutorios, también denominados *decreta*, son aquellos en los que se ordena demandado una restitución; tal carácter tienen, por ejemplo, los *interdicta recuperandae possessionis*. (G. 4, 140-142. I, 4, 15, 1-3.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA RECUPERANDAE POSSESSIONIS. INTERDICTA PROHIBITORIA. INTERDICTA EXHIBITORIA.

INTERDICTA RETINENDAE POSSESSIONIS.—Interdictos de retener la posesión, destinados a poner fin a un conflicto suscitado entre dos personas acerca de la posesión de una cosa, ordenando el pretor no se moleste el ejercicio de quien la posee actualmente, si se trata de un inmueble, o la ha poseído durante más tiempo en el año, si se trata de mueble. Tienen el carácter de *interdicta duplicia*, o dobles, y lo son el *interdictum uti possideti* y el *interdictum utrubi*. (G. 4, 143. 148. I, 4, 15.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTUM UTI POSSIDETI. INTERDICTUM UTRUBI. INTERDICTA POSSESSORIA.

INTERDICTA SECUNDARIA.—Interdictos secundarios; interdictos concedidos con ocasión de no haberse querido seguir los trámites posteriores a un interdicto a fin de evitar la obstaculización del procedimiento, remediando así la situación creada; se llaman así por ser dados en segundo lugar. (G. 4, 170.) Vid. INTERDICTUM SECUNDARIUM.

INTERDICTA SIMPLICIA.—Interdictos simples; son aquellos interdictos en los que existe un demandante y un demandado, como sucede en todos los interdictos de restituir o de exhibir, *interdicta restitutoria*, *interdicta exhibitoria*, pues es el demandante quien pide y el demandado de quien se pide. (G. 4, 156-159. I, 4, 15, 7.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA DUPLICIA.

INTERDICTA TAM ADIPISCENDAE QUAM RECUPERANDAE POSSESSIONIS.—Interdictos por los que el demandante logra la posesión de la cosa que no había tenido con anterioridad (por rehusar suministrar el demandado, por ejemplo, la *cautio iudicatum solvi*) o la recobra si con anterioridad la había tenido. De tal tipo son el *interdictum quem fundum* y el *interdictum quem hereditatem*. (D. 43, 1, 2, 3.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA POSSESSORIA.

INTERDICTA UTILIA.—Interdictos útiles; dicese de los inter-

INTERDICTIO AQUAE — INTERDICTUM

dictos concedidos, en supuestos análogos, en razón a las personas o a la cosa de los interdictos otorgados en las hipótesis originales que se toman analógicamente por modelo. Para esta clasificación se sigue el criterio que en las acciones útiles. (l. 4, 15, 8.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTIO AQUAE ET IGNIS.—Interdicción o prohibición del agua y el fuego; destierro; tipo de excomunión política, que priva al condenado del culto y hogar nativo, colocándolo fuera de la protección de las leyes romanas, con pérdida de los derechos de ciudadanía. (G. 1, 128. D. 1, 5, 18. D. 48, 19, 2, 1.)

INTERDICTIO BONORUM.—Interdicción o prohibición de administrar sus bienes, que se imponía al pródigo. En un principio sólo afectó a los bienes recibidos en virtud de sucesión intestada por línea paterna, después se amplió a los bienes recibidos del padre por testamento, concluyendo en la época clásica por extenderse a la persona y a todos los bienes del interdicto. (Paul. 3, 4, 7. Ulp. 12, 1-3. D. 27, 10, 1, pr. D. 26, 5, 12, 2.) Vid. INTERDICTIO PRODIGI.

INTERDICTIO PRODIGI.—Interdicción del pródigo; prohibición ordenada por el magistrado de realizar actos comerciables, y más concretamente, la *mancipatio* sobre determinados bienes. Vid. INTERDICTIO BONORUM.

INTERDICTOS.—Vid. INTERDICTA. INTERDICTUM.

INTERDICTUM.—Orden emanada de un magistrado *cum imperium*, generalmente del pretor, mandando, a petición de una parte y sin entrar en el conocimiento del fondo de un conflicto, que se haga alguna cosa o que se abstenga de realizar un determinado acto. Trata de poner fin a una diferencia surgida entre dos personas, sin resolver la naturaleza del litigio, que queda pendiente para ser dilucidado por un proceso normal, basado en la propia decisión del magistrado: *per sponsionem* o *per formulam arbitrariam*. (Paul. 5, 6. G. 4, 138-170. l. 4, 15. D. 43, 1 y s. C. 8, 1 y s.) Vid. PROCEDIMIENTO PER SPONSIONEM ET RESTIPULATIONEM. PROCEDIMIENTO PER FORMULAM ARBITRARIAM.

INTERDICTUM DE AQUA.—Vid. INTERDICTUM DE AQUA AESTIVA. INTERDICTUM DE AQUA COTTIDIANA.

INTERDICTUM DE AQUA AESTIVA.—Interdicto prohibitorio y restitutorio, que protege el ejercicio de la servidumbre de toma de agua en verano. (D. 43, 20.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE AQUA COTTIDIANA.—Interdicto prohibitorio y restitutorio, que protege la servidumbre de agua cotidiana, es decir, la de toma de agua en todos los días, sin distinguir época del año. (D. 43, 20.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE ARBORIBUS CAEDENDIS.—Interdicto prohibitorio en cuya virtud se vedaba toda oposición al corte de las ramas del árbol vecino que avanzasen sobre el fundo

INTERDICTUM — INTERDICTUM DE LIBERIS

propio a una altura superior a 30 pies, o a la tala total del árbol, si se proyectaban sobre un edificio. (D. 43, 27, 1.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE CLANDESTINA POSSESSIONE.—Interdicto recuperatorio, concedido contra quien se ha colocado clandestinamente en posesión de un inmueble o ha penetrado en el mismo contra la voluntad de su poseedor. Fue concedido por vez primera en la época republicana y desapareció durante el imperio, como consecuencia de los nuevos criterios sobre la posesión. (D. 10, 3, 7, 5.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA RECUPERANDAE POSSESSIONIS.

INTERDICTUM DE CLACIS.—Interdicto de tipo prohibitorio y restitutorio, ordenando no se impida la limpieza o reparación de las cloacas. (D. 43, 23.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE FLUMINIBUS.—Interdicto prohibitorio, por el que se ordena a alguien no realice cosa alguna en río público o en sus riberas; puede impedirse la estancia o la navegación de las naves. (D. 43, 12.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE FONTE.—Interdicto prohibitorio, por el que se manda no se impida el uso de la fuente al que venía usando de ella sin violencia, clandestinidad ni a título de precario. (D. 43, 22.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE FONTE REFICIENDO.—Vid. INTERDICTUM DE FONTE.

INTERDICTUM DE GLANDE LEGENDA.—Interdicto prohibitorio, por el cual el pretor tutelaba el derecho del propietario de un fundo a recoger dentro de los tres días los frutos que de sus árboles hubieran caído sobre el predio vecino; prohíbe al propietario de éste oponerse a su recogida. (D. 43, 28.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE HOMINE LIBERO EXHIBENDO.—Interdicto exhibitorio y popular, por el cual se ordena al exhibición de un hombre libre que se tiene con dolo malo; se propone defender la libertad, y compete a todos. (D. 43, 29. C. 8, 8.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE ITINERE ACTUQUE PRIVATO.—Interdicto prohibitorio, que protege al titular de una servidumbre predial rústica de *actus*, *iter* o *via*, siempre que la haya ejercitado al menos treinta días en el año. (D. 43, 19.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE ITINERE ACTUQUE REFICIENDO—*Interdictum de itinere actuque privato*, concedido para reparar el camino por donde se pasa y requiere la prueba de la servidumbre. Vid. INTERDICTO DE ITINERE ACTUQUE PRIVATO.

INTERDICTUM DE LIBERIS DUCENDI.—Interdicto concedido por el pretor contra quien se oponga a la pretensión de un jefe de familia de conducir a su casa a un descendiente. (D. 43, 30. C. 8, 8.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM — INTERDICTUM DE RIVIS

INTERDICTUM DE LIBERIS EXHIBENDIS.—Interdicto exhibitorio, concedido contra quien retiene a un descendiente que trata de ser recobrado por su ascendiente; no sólo se concede en favor de tal ascendiente, sino también en favor del *paterfamilias* que quiera recobrar a su hija, en contra de la voluntad del marido. (D. 43, 30. C. 8, 8.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE LOCI ET ITINERIBUS PUBLICIS.—Interdicto de carácter público, concedido a cualquiera que lo solicite contra los que realicen actos que vayan en contra de los lugares públicos, como las calles, caminos públicos, etcétera. (D. 43, 1, 2, 1. D. 43, 7.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA POPULARIA.

INTERDICTUM DE LOCO PUBLICO FRUENDO.—Interdicto concedido por el pretor al arrendatario de un lugar público para que se defienda contra las perturbaciones que se opongan a su disfrute. (D. 43, 9.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE MIGRANDO.—Interdicto concedido en favor del arrendatario para obtener la libertad de las cosas empeñadas, una vez que había satisfecho los alquileres; es un interdicto perpetuo y compete a los sucesores y contra los sucesores. (D. 43, 32.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE MORTUO INFIRENDO.—Interdicto prohibitorio de sepultar un cadáver, concedido en favor de aquel que tiene derecho a enterrar un cadáver en un lugar, contra quien se opusiere a que se inhumare en el referido sitio e impidiese a que pasare el camino que conduce al mismo. (D. 11, 8, 1.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE OPERAE RESTITUENDO.—Denomínase también *interdictum demolitorium*. Vid. INTERDICTUM DEMOLI-TORIUM.

INTERDICTUM DE PRECARIO.—Interdicto recuperatorio, concedido a la persona que cedió a otra una cosa a título de precario, contra el precarista, cuando éste persiste en seguir disfrutando la cosa al serle reclamada, con vistas a recobrar la posesión y hacerse indemnizar por el dolo del precarista. (D. 43, 26. C. 8, 9.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA RECUPERANDAE POSSESSIONIS. PRECARIUM.

INTERDICTUM DE RIPA MUNIENDA.—Interdicto concedido por el pretor amparando a los que efectúan una obra en río público o en sus riberas, si con ella no perjudican la navegación, siempre que diesen caución suficiente por los daños que pudieren causar, frente a quienes lo obstaculizasen. (D. 43, 15.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE RIVIS.—Interdicto que protege la servidumbre de *rivis*, y en su virtud prohíbe se impida reparen y limpien los acueductos, fosas y pequeños arroyos por los que es conducida el agua. (D. 43, 21.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM — INTERDICTUM DE VIA

INTERDICTUM DE SEPULCHRO AEDIFICANDO.—Interdicto prohibiendo todo acto de violencia u oposición contra quien de buena fe quiere construir un sepulcro en el lugar donde tenga derecho a sepultar un cadáver; impide también la obstaculización de llevar los materiales, y los actos en contra del sepulcro ya edificado. (D. 11, 8, 1.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE SUPERFICIEBUS.—Interdicto concedido al superficiario, titular del derecho de superficie, para defenderse de todos los actos que traten de molestarle en el ejercicio de su derecho. (D. 43, 18.) Vid. INTERDICTUM. SUPERFICIES.

INTERDICTUM DE TABULIS EXHIBENDIS.—Interdicto exhibitorio, concedido por el pretor a todos aquellos que se creen interesados por las disposiciones insertas en un testamento, y en cuya virtud se ordena a la persona que se supone tiene las tabletas del mismo en su poder que las exhiba en presencia del magistrado. (D. 43, 5. C. 8, 7, 1.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE UXORE DUCENDA.—Interdicto concedido al marido con objeto de reclamar a su mujer y reintegrarla al domicilio conyugal. (D. 43, 30, 1, 5. D. 43, 30, 2.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE UXORE EXHIBENDA.—Interdicto exhibitorio, concedido al marido conforme a su deseo de que se le exhiba su mujer, con vista a, con posterioridad, reintegrarla a su domicilio. (D. 43, 30, 1, 5. D. 43, 30, 2.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE VI.—Interdicto recuperatorio de la posesión, concedido a la persona que hubiera poseído durante el año anterior al momento de haber sido despojada de su posesión violentamente, para ser respuesta de la misma, siempre que ella a su vez no hubiere alcanzado tal posesión de su adversario violenta, clandestina o precariamente; esta última circunstancia desapareció en derecho justiniano (D. 43, 16.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE VI ARMATA.—Interdicto recuperatorio de la posesión, concedido a quien hubiera sido desposeído por un grupo de personas armadas; se concedía el interdicto sin limitación en cuanto al tiempo para su ejercicio; era perpetuo, aun cuando la posesión fuese viciosa por violencia, clandestinidad o precario en relación al adversario. (D. 43, 16.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE VI QUOTIDIANA. — Vid. INTERDICTUM UNDE VI COTTIDIANA.

INTERDICTUM DE VIA PUBLICA IN EA FACTUM ESSE DICATUR.—Interdicto destinado a lograr estén en buen estado las vías o caminos públicos inmediatos a las ciudades, prohi-

INTERDICTUM — INTERDICTUM POSSESSORIUM

biéndose el mal estado de las casas próximas, demoliciones, edificaciones, etc. (D. 43, 10.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DE VIA PUBLICA REFICIENDO.—Interdicto concedido a quien abre o repara un camino público, contra aquellos que se opongan a su propósito; es un interdicto perpetuo de carácter público, pues compete a todos y contra todos. (D. 43, 11.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM DEMOLITORIUM.—Interdicto concedido por el pretor al denunciante de una obra nueva que perjudica su derecho, en caso de que la obra no se haya suspendido y por el que, independientemente del derecho que le asista, se le autoriza para destruir las obras denunciadas. (D. 43, 25, 1. D. 39, 1.) Vid. INTERDICTUM. CAUTIO DE DEMOLIENDO. OPERIS NOVI NUNTIATIO.

INTERDICTUM FRAUDATORIUM.—Interdicto concedido por el pretor, durante un año útil, al acreedor de un deudor insolvente a fin de que pueda entrar en posesión de algún bien corporal que el deudor hubiese fraudulentamente enajenado. (D. 36, 1, 69, 1. D. 46, 3, 96. D. 42, 8. C. 7, 75.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM MOMENTARIAE POSSESSIONIS.—Interdicto popular concedido por los emperadores durante el bajo imperio a fin de que aquellos que hubiesen sido desposeídos de un inmueble injustamente, pero sin violencia, pudieran lograr durante treinta años la restitución inmediata. Vid. INTERDICTA RECUPERANDAE POSSESSIONIS.

INTERDICTUM NE QUID IN LOCO SACRO FIAT.—Interdicto prohibitorio y popular, concedido por el pretor a quien lo solicite, prohibiendo se realice alguna cosa o se haga algo en lugar sagrado. (D. 43, 6.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM NE QUID IN LOCO PUBLICO VEL ITINERI FIAT.—Interdicto prohibitorio y popular, concedido por el pretor a quien lo demanda contra quien hiciere algo en lugar o camino público de lo que pueda resultar perjuicio. (D. 43, 8.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM NE QUID IN FLUMINE PUBLICO.—Interdicto concedido por el pretor contra los que trataran de alterar la corriente de un río público haciendo algo en su cauce o en sus riberas. (D. 43, 13.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM NE VIS FIAT EI QUI IN POSSESSIONEM MISSUT ERIT.—Interdicto general concedido por el pretor contra aquellos que se oponen a la entrada en posesión, ordenada por un magistrado—*missio in possessionem*—, o interrumpen su disfrute, y en beneficio de aquel a quien se concedió tal posesión. (D. 43, 4.) Vid. INTERDICTUM. MISSIO IN POSSESSIONEM.

INTERDICTUM POSSESSORIUM.—Interdicto de los *adipiscendae possessionis* concedido por el pretor al *bonorum emptor*.

INTERDICTUM — INTERDICTUM QUORUM

esto es, a quien ha comprado bienes en concurso, para lograr entrar en la posesión de los mismos y en defensa de ella. (G. 4, 145.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA ADIPISCENDAE POSSESSIONIS.

INTERDICTUM QUAM HEREDITATEM.—Interdicto del grupo de los *interdicta adipiscendae quam recuperandae possessionis*, concedido por el pretor en materia de petición de la herencia, en favor del heredero. (D. 43, 1, 2, 3.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA ADIPISCENDAE QUAM RECUPERANDAE POSSESSIONIS.

INTERDICTUM QUAM SERVITUTEM.—Interdicto concedido por el pretor en beneficio del titular de una servidumbre, ordenando a la parte contraria una determinada actitud; así, por ejemplo, no denunciar la obra nueva, ofreciendo a tal efecto caución, o no impedir violentamente que edifique. (Paul. 5, 6, 80. D. 39, 1, 15.) Vid. INTERDICTUM. SERVITUTES.

INTERDICTUM QUEM FUNDUM.—Uno de los *interdicta adipiscendae quam recuperandae possessionis*, concedido por el pretor, en materia de reivindicación de inmuebles, en favor del demandante que ofrece la *satisfactio* exigida por el pretor. (D. 43, 1, 2, 3.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA ADIPISCENDAE QUAM RECUPERANDAE POSSESSIONIS.

INTERDICTUM QUEM USUMFRUCTUM.—Interdicto concedido por el pretor al demandado en una controversia sobre derecho a un usufructo cuando éste ofrece la *satisfactio* solicitada por la autoridad. (Paul. 5, 6, 8 b. Vat. fr., 32.) Vid. INTERDICTUM. USUSFRUCTUS.

INTERDICTUM QUOD LEGATORUM.—Interdicto de los *adipiscendae possessionis*, concedido por el pretor contra quien hubiera entrado en posesión de bienes de una herencia a título de legado sin la voluntad del heredero, a fin de que restituya a éste la referida posesión. (D. 43, 3. C. 8, 3, 1.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA ADIPISCENDAE POSSESSIONIS.

INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM.—Interdicto restitutorio concedido por el pretor a todos aquellos que han sufrido en la posesión de una cosa por la realización en ésta, casa o fundo, por un tercero, violenta o clandestinamente, un daño o alteración, y dirigido contra el autor a fin de que restituya las cosas a su anterior estado. (D. 43. 24.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM QUORUM BONORUM.—Interdicto *adipiscendae possessionis* concedido, en un principio, por el pretor al *bonorum possessor*, esto es, al individuo a quien el edicto del magistrado reconoce con derecho a entrar en posesión de los bienes, para que le sean entregados los mismos por quien estimándose heredero entró en su posesión, o frente a quien por cualquier otro título los poseía; en el derecho

INTERDICTUM QUORUM — INTERDICTUM UNDE

bizantino tenía el carácter de un interdicto provisorio concedido contra quien haya entrado en posesión de bienes hereditarios por cualquier título. (G. 4, 144. l. 4, 15. 3. D. 43, 2. C. 8, 2.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA ADIPISCENDAE POSSESSIONIS.

INTERDICTUM QUORUM LEGATORUM.—Vid. INTERDICTUM QUOD LEGATORUM.

INTERDICTUM SALVIANUM.—Interdicto *adipiscendae possessionis*, concedido en un principio al dueño de un fundo respecto a los utensilios del arrendatario o colono (*invecta et illata*) que se pactó habían de quedar como prenda en garantía del pago de la merced o alquiler. A lo largo de la evolución del derecho romano este interdicto acaba por ser concedido a todos los acreedores hipotecarios, y en la época justiniana no sólo puede ejercitarse contra el deudor, sino también contra cualquier tercero detentador de la cosa ofrecida en garantía. (G. 4, 147. l. 4, 15, 3. C. 8, 9, 2. D. 43, 33.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA ADIPISCENDAE POSSESSIONIS. HYPOTHECA.

INTERDICTUM SECUNDARIUM.—Interdicto secundario, dado por el magistrado contra la parte que no realiza los trámites posteriores a un interdicto anteriormente concedido (por no avenirse, por ejemplo, a la estipulación fructuaria—*fructus licitationis*—, no hacer las correspondientes apuestas—*sponsionem*—, etc.), a fin de que devuelva la posesión recibida o no moleste la de la otra parte. (G. 4, 170.) Vid. INTERDICTUM.

INTERDICTUM SECTORIUM.—Interdicto *adipiscendae possessionis* concedido por el pretor a los compradores de bienes del Estado en subasta, *sectio bonorum*. (G. 4, 146.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA ADIPISCENDAE POSSESSIONIS.

INTERDICTUM UNDE VI.—Interdicto del grupo de los *recuperandae possessionis*, concedido en el derecho justiniano, durante un año, al desposeído violentamente, abstracción hecha de que su posesión fuese viciosa frente al adversario. (D. 43, 6. C. 8, 4.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA RECUPERANDAE POSSESSIONIS.

INTERDICTUM UNDE VI ARMATA.—Vid. INTERDICTUM DE VI ARMATA.

INTERDICTUM UNDE VI COTTIDIANA.—Interdicto de la categoría de los *recuperandae possessionis*, concedido en el derecho clásico por el pretor al desposeído de un inmueble por un acto de violencia, sin ninguna circunstancia agravante, realizado por el demandado, sus esclavos o su procurador, a condición de que la posesión de que disfrutaba no fuese viciosa en relación al adversario. (D. 43, 16.) Vid. INTERDICTUM. INTERDICTA RECUPERANDAE POSSESSIONIS.

INTERDICTUM UNDE VI UTILE.—Dícese del *interdictum unde*

INTERDICTION — INTERPELLATIO

vi, concedido como útil al usufructuario. (Vat. fr., 90-91.) Vid. INTERDICTION UNDE VI.

INTERDICTION UT FLUMINE PUBLICO NAVIGARE LICEAT.—

Interdicto concedido por el pretor con miras a evitar se prohíba por alguien la libre facultad de navegar por río público con nave o barca o cargar y descargar en sus orillas. (D. 43, 14.) Vid. INTERDICTION.

INTERDICTION UTI POSSIDETIS.—Interdicto prohibitorio, de la categoría de los *retinendae possessionis*, y doble, concedido en el supuesto de un litigio sobre la posesión de un inmueble, y en virtud del cual el magistrado prohíbe toda perturbación o molestia dirigida contra quien en el momento de entablarle estaba en posesión del fundo, siempre que tal posesión fuese justa, es decir, no conseguida por violencia, clandestinidad ni a título de precario. (G. 4, 149. Paul. 5, 6, 9. Vat. fr. 90, 91. I. 4, 15, 4. D. 43, 17. C. 8, 6.) Vid. INTERDICTION. INTERDICTION RETINENDAE POSSESSIONIS. INTERDICTION DUPLICIA.

INTERDICTION UTI POSSIDETIS UTILIS.—Extensión como útil del *interdictum uti possidetis*, a otros supuestos, cual el del usufructuario. (Vat. fr. 90, 91. D. 43, 17, 4.) Vid. INTERDICTION UTI POSSIDETIS.

INTERDICTION UTRUBI.—Interdicto prohibitorio, del grupo de los *retinendae possessionis*, y doble, otorgado en caso de litigio sobre la posesión de una cosa mueble, ordenando dejar en pacífica posesión a aquel de los litigantes que hubiese poseído más tiempo durante el año que precede a la concesión del interdicto, siempre que no poseyese viciosamente por violencia, clandestinidad o precario, en relación con su contrario. En época de Justiniano se concede este interdicto siempre al poseedor actual de la cosa. (G. 4, 149-151, 160. D. 43, 31. D. 44, 3, 14, 15. D. 50, 16, 65.) Vid. INTERDICTION. INTERDICTION RETINENDAE POSSESSIONIS. INTERDICTION DUPLICIA.

INTERESES.—Vid. FOENUS. USURAE. ANATOCISMUS.

INTERLOCUTIO.—Interlocución; sentencia interlocutoria o incidental anterior a la definitiva. Lo que de plano decreta el emperador. (C. 7, 45. D. 42, .)

INTERLOCUTIONES PRAEFECTORUM VIGILIUM.—Sentencias dadas por el *praefectus vigilium* por los años 226-244 después de Jesucristo, que se conservan en una lápida descubierta en Roma en 1701, en la actualidad expuesta en el museo Capitolino, referentes a un litigio de tintoreros sobre derechos acerca de una corriente de agua. (C. I. L. VI, 266.)

INTERPELLARE.—Emplazar, citar para el pago de una deuda. Vid. INTERPELLATIO.

INTERPELLATIO.—Requerimiento, emplazamiento, acción de interrumpir. Especialmente, requerimiento realizado por el

INTERPOLACIONES — INTERPRETACION

acreedor al deudor al vencimiento de la obligación, para que satisfaga la deuda, a fin de que incurra en *mora* si no lo hace, o requerimiento del deudor al acreedor para que acepte el pago que se le ofrece de la deuda en el lugar y tiempo fijado, a fin de evitar la *mora* del deudor y hacer incurrir en ella al acreedor. (D. 22, 1, 32, pr.) Vid. MORA DEBITORIS. MORA CREDITORIS.

INTERPOLACIONES.—Modificaciones o alteraciones llevadas a cabo en un texto con posterioridad a su redacción, con vistas a variar su primitivo estado, ampliando, reduciendo o alterando, de cualquier forma, su sentido originario. En derecho romano las más importantes interpolaciones son las llevadas a cabo en los textos de los fragmentos de las obras jurídicas recogida en el *Digesto* o en las constituciones insertas en el Código *repetitae praelectionis*, en virtud de la autorización conferida por Justiniano a los compiladores para que mediante ellas pusiesen al día los textos que compilaban. La crítica moderna dedica sus afanes a investigar el alcance de tales interpolaciones y a considerar las que pudieron operarse en el período postclásico, con anterioridad a Justiniano, a fin de conseguir los textos genuinos en su pureza clásica. Los criterios o métodos para la investigación de las interpolaciones son muy varios, mereciendo principal importancia los siguientes: criterio textual, o de comparación directa con el texto original existente; criterio histórico, que revela la interpolación por anacronismos entre lo que se hace decir en el texto a un jurista y lo que únicamente se podía decir en su época; criterio lógico, poniendo de manifiesto las contradicciones en un mismo texto; criterio lógico-jurídico, por la contradicción entre principios o instituciones que armonizan defectuosamente; criterio legislativo, que pone de manifiesto el carácter dispositivo o normativo de una solución incompatible con el carácter de un texto jurídico doctrinal; criterio sistemático o metodológico, basado en la sistemática de los títulos de las obras recogidas y su contenido; criterio filológico, basado en consideraciones filológicas de índole diversa que ponen de relieve diferencias notables de estilo y construcción; criterio exegético, merced a la ponderación de las antinomias entre diferentes textos de la propia obra, y criterio diplomático, basado en incorrecciones de los textos recogidos en los manuscritos del *Corpus iuris civilis*, en sus diferentes partes. Vid. EMBLEMATA TRIBONIANI. GLOSEMAS.

INTERPOLARE.—Interpolare, adulterar, cambiar la forma de una cosa. (D. 21, 1, 37, 1.) Vid. INTERPOLACIONES.

INTERPRES.—Vid. INTÉRPRETES.

INTERPRETACION.—Operación mental, lógico-jurídica, que trata de aclarar o desentrañar el verdadero alcance o contenido de una norma de derecho objetivo o de un negocio jurídico cualesquiera. La interpretación, en razón de su estricta finalidad, puede revestir diversas formas: aclaratoria y analógi-

INTERPRETATIO — INTERREGNUM

ca, aquélla trata de precisar el tema o negocio de que se trate; ésta trata de extender su esfera de aplicación; a su vez, la aclaratoria puede ser restrictiva, extensiva o modificativa. Por los medios utilizados, la interpretación puede ser: lógica, gramatical o histórica, según que se base en el propio sentido o trabazón entre los preceptos o cláusulas, en la significación gramatical de los términos empleados o en consideraciones históricas de los precedentes y circunstancias que intervinieron en la aparición de la norma o celebración del negocio. Por último, en razón a quien realiza la función interpretadora, puede ser: auténtica, doctrinal y judicial, según que la efectúe el propio legislador o persona de quien deriva el acto que se interpreta, los juristas o los órganos judiciales.

INTERPRETATIO.—Interpretación; función juridicomental de los jurisconsultos romanos, merced a la cual desde la época del derecho antiguo se logra una mayor elasticidad en los preceptos jurídicos y un ensanchamiento en la esfera de aplicación de los mismos sin necesidad de una continua variación de éstos. Vid. INTERPRETATIO PONTIFICIUM. INTERPRETATIO PRUDENTIUM. INTERPRETACION.

INTERPRETATIO.—Comentario que, a continuación de cada constitución o extracto de las *Sententiae* atribuidas a Paulo, recogidas en la *lex romana Wisigothorum*, se hace en forma de resumen para las primeras y de paráfrasis para las segundas, y que en el sentir de los autores se trata de una copia de glosas redactadas con anterioridad a la referida ley. Vid. LEX ROMANA WISIGOTHORUM.

INTERPRETATIO PONTIFICUM.—*Interpretatio* o interpretación pontifical, llevada a cabo por los pontífices sobre el derecho contenido en la Ley de las XII Tablas y demás fuentes del *ius civile* antiguo, constitutiva de la primer forma de jurisprudencia en la historia del derecho romano. Vid. INTERPRETATIO.

INTERPRETATIO PRUDENTIUM.—*Interpretatio* o interpretación de los prudentes o jurisconsultos que a lo largo del periodo republicano suceden en la función interpretadora a los antiguos colegios pontificales, y que es una de las actividades creadoras de la jurisprudencia republicana. Vid. INTERPRETATIO.

INTÉRPRETES.—Intérpretes; oficiales subalternos de algunos magistrados romanos, cual de los gobernadores de provincias; también, los juristas romanos en general.

INTERREGNUM.—Interregno, el tiempo en que se encuentra vacante el trono, o sea, la suprema magistratura en la época monárquica, hasta la designación del nuevo rey, y, por extensión, su desempeño interino por el *interrex*, designado por el Senado. También, tiempo en que los cónsules estaban, durante la república, ausentes de Roma, o vacancia de una magistratura. Vid. INTERREX.

INTERREX — INTESTABILIS

INTERREX.—Senador designado por el Senado para ocupar durante el *interregnum* la suprema magistratura monárquica vacante; en tal cargo se mantenía el designado cinco días, siendo sustituido por otro senador por igual tiempo, y así sucesivamente hasta la designación del monarca. Durante la república, persona que desempeñaba una magistratura vacante, hasta la toma de posesión del designado electivamente. Vid. INTERREGNUM.

INTERROGATIO.—Interrogación. Vid. INTERROGATUS. INTERROGATIO IN IURE.

INTERROGATIO IN IURE.—Interrogación *in iure*, es decir, en presencia del magistrado en la primera fase del *ordo iudiciorum privatorum*, y ante el juez en el procedimiento extraordinario. En el procedimiento *per formulam* sólo podía solicitarla el demandante en los casos previstos por el edicto del pretor como preliminar de un juicio, siendo la respuesta vinculante para el demandado independiente del grado de certeza de la misma. En el procedimiento extraordinario constituye uno de los medios de prueba de que pueden hacer uso las partes y el propio juez. (D. 11, 1.) Vid. IN IURE.

INTERROGATUS.—Interrogado; persona que ha sido sometida a una *interrogatio* y que ha quedado vinculada por los términos de su contestación. Igualmente la que contesta de un modo acorde y empleando las palabras requeridas por el derecho a la pregunta que se le dirige con ocasión de la celebración de un contrato verbal de *stipulatio*. (D. 3, 5, 6, D. 44, 7, 1, 7.) Vid. INTERROGATIO IN IURE.

INTERRUPTERE POSSESSIONEM.—Acción de interrumpir la posesión. Vid. INTERRUPTIO POSSESSIONIS.

INTERRUPTIO POSSESSIONIS.—Interrupción de la posesión que se venía teniendo con vistas a la *usucapión*. En el derecho romano sólo se conoce la interrupción natural, es decir, la resultante de la pérdida material de la posesión, como el abandono de la cosa, un supuesto de fuerza mayor, etc. La interrupción civil resultante del ejercicio de la acción reivindicatoria por el verdadero propietario no es admitida. (D. 24, 1, 44.) Vid. USURPATIO.

INTERRUPTIO USUCAPIONIS.—Interrupción de la *usucapión*. En razón de que la *usucapión* exige una posesión continuada su interrupción determina la necesidad de comenzar, salvada ésta, nuevamente el cómputo del tiempo en posesión. (D. 41, 3, 2.) Vid. INTERRUPTIO POSSESSIONIS. USURPATIO.

INTERUSURIUM.—Interés producido por un capital entre dos fechas determinadas, es decir, durante un determinado tiempo. (D. 15, 1, 9, 8. D. 35, 2, 66, pr.)

INTESTABILIS.—Individuo imposibilitado para ser testigo o para intervenir en un negocio *per aes et libram*, así como de hacer testamento y de ser instituido heredero, como consecuencia de haber sido con anterioridad testigo de un acto y

INTESTATO (AB) — INVECTA ET ILLATA

haber negado con posterioridad su testimonio, o haber dado lugar con su comportamiento a esta inhabilitación por parte del pretor. (D. 28, 1, 26. D. 22, 5, 21, pr.) Vid. IMPROBUS.

INTESTATO (AB).—Procedente de una persona fallecida sin haber dispuesto por testamento o con testamento nulo. Vid. SUCCESSIO AB INTESTATO.

INTESTATUS.—Intestado; dicese de aquella persona que ha fallecido sin testamento o que habiéndolo hecho éste es nulo o el heredero instituido, por ser voluntario, no acepta la herencia, por lo que ha de abrirse la sucesión establecida por la ley. (I. 3, 1, pr. D. 26, 4, 6. D. 29, 1, 6.) Vid. SUCCESSIO AB INTESTATO.

INTRODUCTIO LITIS.—Vid. LITIS CONTESTATIO.

INVALIDEZ.—Causas o motivos que determinan que un negocio jurídico cualquiera no produzca los efectos apetecidos por las partes por defectos en su estructuración o constitución. La dogmática actual distingue dos tipos de invalidez: la nulidad y la anulabilidad o impugnabilidad. La invalidez, por sus efectos, puede ser *ipso iure* y *ope exceptionis*, total y parcial. Las fuentes para expresar la invalidez emplean términos muy diferentes; entre otros: *inanis*, *inutilis*, *irritus*, *vitiosus*, etc. Vid. INVALIDEZ IPSO IURE. INVALIDEZ OPE EXCEPTIONIS. NULIDAD. IMPUGNABILIDAD. ANULABILIDAD. CONVALIDACION.

INVALIDEZ IPSO IURE.—Invalidez de un negocio jurídico que viene determinada por el propio ordenamiento jurídico en razón de faltar algún elemento esencial y que es casi siempre una causa de nulidad establecida por el *ius civile*. Vid. INVALIDEZ.

INVALIDEZ OPE EXCEPTIONIS.—Invalidez de un negocio afectado de un vicio que es solicitada por vía de excepción por la persona interesada en su nulidad, y que normalmente es debida a una causa de nulidad admitida por el derecho pretorio e introducida por la vía procesal de la excepción. Vid. INVALIDEZ. EXCEPTIO.

INVALIDEZ PARCIAL.—Dicese de la invalidez que sólo afecta a alguno de los efectos de un negocio jurídico, dejando subsistente en parte a éste. Vid. INVALIDEZ.

INVALIDEZ TOTAL.—Dicese de la invalidez que por afectar en su totalidad al negocio, en caso de prosperar impide que el mismo produzca los efectos jurídicos apetecidos. Vid. INVALIDEZ.

INVECTA ET ILLATA.—Expresión bajo la cual se engloban los diferentes elementos de cultivo: animales, esclavos, aperos de labranza, etc., aportados por el arrendatario de un fundo y que en virtud de un convenio celebrado con el arrendador quedaban afectados en garantía del pago del precio o alquiler y no podían ser retirados del fundo

INVENDITUS — ITER

hasta tanto la deuda no estuviese satisfecha. En razón de haberse concedido por el pretor primeramente un interdicto al arrendador sobre los mismos—*interdictum Salvianum*—y más tarde una *actio Serviana in rem*, en ellos se encuentra el antecedente romano del derecho real de *hypotheca*. (D. 2, 14, 4, pr. D. 20, 2, 2, 6.) Vid. HYPOTHECA.

INVENDITUS.—No vendido. (D. 18, 5, 10, 1.)

INVENTARIUM.—Relación de bienes que integran un patrimonio, con expresión del activo y pasivo del mismo, que en ocasiones están obligadas a realizar determinadas personas, cual el tutor o el curador, o que de realizarlo otras, cual el heredero, se deriva un beneficio para ellas. (D. 26, 7, 7, pr. 32, pr. D. 37, 9, 1, 26. C. 6, 30, 22, 2.) Vid. BENEFICIUM INVENTARII.

INVENTIO.—Invención, acción de descubrir o hallar una cosa. La invención juega un importante papel en la adquisición del tesoro y en la adquisición de la propiedad por ocupación, pues desaparecida la exigibilidad originaria de la aprehensión material de la cosa, llega un momento en que el simple descubrimiento es bastante para la adquisición de su propiedad, cual sucede, por ejemplo, con las cosas depositadas por el mar en las playas. (D. 1, 8, 3.) Vid. THESAURUS. OCCUPATIO.

INVENTOR THESAURI.—Descubridor del tesoro; persona que adquiere por el hecho de su descubrimiento el derecho de propiedad del tesoro hallado o parte del mismo, según el tratamiento jurídico que el tesoro reciba en el momento histórico en que se le considere. (I. 2, 1, 39. D. 41, 1, 63.) Vid. THESAURUS.

INVETERATUS.—Inveterado, antiguo; dicese de un uso, una costumbre o una ley. (D. 1, 3, 32, 1. C. 1, 14, 11. C. 10, 72, 2.)

IPSO IURE.—En virtud del propio derecho; espontáneamente, por el propio derecho. Dicese de los efectos producidos en virtud de la propia norma sin necesidad de previa solicitud o intervención de una parte. (D. 2, 14, 17, 1. C. 2, 30, 3, pr.)

IRENARCHA.—Pacificador o conciliador de la paz; magistrado encargado del orden de las provincias en la época del imperio. (D. 48, 3, 6. C. 10, 77.)

IRRITUS.—Nulo, sin valor, anulado. (D. 18, 1, 52. D. 28, 6, 42.) Vid. TESTAMENTUM IRRITUM. INVALIDEZ.

ISOSTATES.—Personas encargadas de la comprobación de los sólidos, peso y acuñación del oro. (C. 10, 71.)

ITALICUS.—Itálico, perteneciente a la península itálica. Vid. IUS ITALICUM.

ITER.—Derecho real de servidumbre predial que grava a un fundo en beneficio de otro, con la obligación de dejar pa-

ITER — IUDEX COMPROMISSARIUS

sar sobre él a pie, a caballo o en litera. (D. 43, 19.) Vid. **SERVITUTES PRAEDIORUM. ACTUS. VIA.**

ITER AD SEPULCHRUM.—Limitación impuesta al derecho del propietario de un fundo de dejar pasar a través del mismo para llegar al lugar donde se encuentra una sepultura, previa indemnización. Constituye una verdadera servidumbre predial. (D. 11, 7, 12, pr.) Vid. **SERVITUS ITINERIS AD SEPULCHRUM.**

ITER LIMITARE.—Franja de terreno o espacio de cinco pies de ancho que quedaba entre dos fundos contiguos tras la ceremonia de la *limitatio*, que estaba sustraída de la esfera de la propiedad privada. Vid. **FINIS. LIMITATIO. AMBITUS.**

ITERATIO.—Reiteración o repetición de la manumisión; forma de hacerse ciudadano quien cumplidos los treinta años fuese liberado por su dueño por una forma de manumisión no solemne; al quedar con la condición de latino adquiría la ciudadanía por una nueva manumisión solemne realizada por su antiguo dueño. (G. 1, 35. Ulp. 3, 1, 4. Vat. fr., 2, 21.) Vid. **MANUMISSIO.**

ITERATIO MANUMISSIONIS.—Vid. **ITERATIO.**

IUBERE.—Mandar, ordenar, querer, decidir, promulgar. Vid. **IUSSUM.**

IUDEX.—Juez. Bajo el procedimiento del *ordo iudiciorum privatorum* (procedimiento de las *legis actiones* y *per formulam*) se designa como juez a un simple particular elegido por las partes en la fase *in iure* del proceso, bien de común acuerdo, bien eligiendo su nombre entre los que integran una lista confeccionada al efecto—*album iudicium*—de senadores, de senadores y caballeros, de patricios, senadores y caballeros y *tribuni aëarii*, o solamente de algunos de ellos, según las fluctuaciones políticas, o dejando su designación a la suerte, insaculándolo ante el magistrado, y que era el encargado de conocer y decidir de un proceso determinado en la fase *apud iudicem* del litigio. Bajo el procedimiento extraordinario, es juez el funcionario imperial con jurisdicción y competencia adecuada ante quien las partes plantean su litigio, y conoce desde su iniciación hasta la sentencia en primera instancia o en apelación, actuando en virtud de su competencia o por delegación de un funcionario superior. (G. 4, 104-105, 109. D. 5, 1. D. 1, 18, 8. C. 3, 1. D. 49, 1, 21, 1.) Vid. **IUDEX PRIVATUS. IUDEX ORDINARIUS. IUDEX DATUS. IUDEX PEDANEUS. ARBITER.**

IUDEX APPELLATIONIS.—En el procedimiento extraordinario, funcionario imperial que conoce como juez de una apelación. (D. 2, 14, 40, 1.)

IUDEX COMPROMISSARIUS.—Juez compromisario; dicese en el procedimiento extraordinario del elegido por las partes en virtud de un convenio o compromiso. (C. 2, 2, 29, 2. C. 2, 46, 3, 1.)

IUDEX DATUS — IUDES UNUS

IUDEX DATUS.—Juez dado o delegado; en el procedimiento extraordinario, delegado de un magistrado superior para conocer de un asunto de la competencia de aquél; era corriente en los casos de litigio que correspondía conocer a los gobernadores de provincias. (D. 5, 1, 49, 1. D. 1, 18, 8.)

IUDEX DELEGATUS.—Juez delegado. Vid. IUDEX PEDANEUS.

IUDEX ORDINARIUS.—Juez ordinario. En el procedimiento extraordinario, aquel a quien normalmente corresponde un proceso en primera instancia, siéndolo en Roma y en Constantinopla el *Prefectus urbi*, que ha sustituido en su función a los pretores urbanos, y en las provincias, el *praeses* o *rector* para los asuntos de mayor importancia, *maiores causae*, y los magistrados municipales para los de menor cuantía, *minores causae*. (C. 1, 3, 32, pr. C. 1, 37, 2. D. 42, 1, 59.) Vid. MAIORES CAUSAE. MINORES CAUSAE. IUDEX PEDANEUS.

IUDEX PEDANEUS.—Juez delegado de los *praeses* o rector, gobernador de provincia, para conocer en época del procedimiento extraordinario en las *maiores causae* de su competencia en razón de no poder atender personalmente a la administración de justicia en cada caso concreto. (D. 3, 3, 2, pr. C. 3, 3.) Vid. IUDEX ORDINARIUS. MAIORES CAUSAE.

IUDEX PRIVATUS.—Particular designado para conocer como juez en un litigio entre partes en el curso de un proceso seguido por las reglas del *ordo iudiciorum privatorum*. Su designación, que se operaba en la fase *in iure* en presencia del magistrado, podía serlo por común acuerdo entre las partes o por designación entre los miembros que integraban una lista confeccionada al efecto—*album iudicium*—, con intervención del magistrado o por sorteo. Se diferencia del *arbiter* en que éste se designaba cuando no existía verdadera contienda entre partes, cual sucede en las acciones divisorias, pero sin diferencia en cuanto a su designación; es sólo una cuestión de terminología. Vid. ALBUM IUDICIUM.

IUDEX QUI LITEM SUAM FECIT.—Juez que prevarica al dictar sentencia, causando perjuicio a una de las partes. (I. 4, 5, pr. D. 5, 1, 15, 16. D. 50, 13, 6.)

IUDEX SELECTUS.—Juez elegido para un caso concreto; dicese del *iudex privatus*. Vid. IUDEX PRIVATUS.

IUDEX SPECIALIS.—Juez especial; en el procedimiento extraordinario es el designado para conocer de un asunto. (D. 1, 14, 4. D. 1, 18, 1.)

IUDEX UNUS.—Juez único; dicese del juez unipersonal designado por las partes en el procedimiento de las *legis actiones* y *per formulam*, frente a los tribunales colegiados

IUDICANTES VICE — IUDICIA DUPLICIA

de los *recuperatores* o tribunales estatales. (G. 4, 104. 105. 109. Paul. 1, 18. G. 4, 163.) Vid. IUDEX.

IUDICANTES VICE SACRA.—Funcionarios delegados permanentes del emperador para conocer de las apelaciones a él dirigidas.

IUDICARE.—Juzgar, acción de sentenciar por el juez tanto en materia personal como real. (D. 6, 1, 27, 1.)

IUDICATUM.—Sentencia dada por un juez; la decisión condenatoria; la cosa juzgada.

IUDICATUM SOLVI.—Cumplimiento de sentencia. (D. 46, 7.) Vid. CAUTIO IUDICATUM SOLVI.

IUDICADATUS.—Juzgado, condenado; demandado respecto al que se ha pronunciado una sentencia condenatoria y que, en razón de ser ésta pecuniaria, queda frente a la otra parte como deudor de una suma de dinero, de cuyo cumplimiento respondía o podía ser objeto de las vías de ejecución, de carácter primeramente personal, cual la *manus iniectio*, y posteriormente, patrimonial sobre sus bienes. (G. 4, 21.)

IUDICES.—Jueces. Vid. IUDEX.

IUDICES CENTUMVIRI.—Vid. CENTUMVIRI.

IUDICES DECEMVIRI.—Vid. DECEMVIRI STLITIBUS IUDICANDIS.

IUDICES ORDINARII.—Jueces ordinarios. Vid. IUDEX ORDINARIUS.

IUDICIA.—Término empleado por los juristas clásicos en el sentido de *acciones*; así, *iudicia bonae fidei*, *iudicia stricti iuris*. Vid. ACTIO. ACTIONES BONNAE FIDEI. ACTIONES STRICTI IURIS.

IUDICIA BONAE FIDEI.—Acciones de buena fe. Juicios de buena fe. (G. 4, 62.) Vid. ACTIONES BONAE FIDEI.

IUDICIA CONTRARIA.—Acciones contrarias, es decir, la acción contraria que se da en todos los contratos bilaterales imperfectos para, en el supuesto de que se produzca la obligación eventual en ellos en potencia, reclamar las consecuencias derivadas de la misma. Vid. ACTIO DEPOSITI CONTRARIA. ACTIO MANDATI CONTRARIA.

IUDICIA DIVISORIA.—Acciones divisorias, cual la *actio familiae erciscundae*, *actio communi dividundo*, *actio finium regundorum*. Vid. ACTIONES MIXTAE.

IUDICIA DUPLICIA.—Acciones dobles, en el sentido de que con ocasión de su ejercicio las partes que en el proceso intervienen son a la vez demandantes y demandados, cual sucede con las acciones divisorias, *actio familiae erciscundae*, *actio finium regundorum*, *actio communi dividundo*. (D. 10, 3, 2, 1.) Vid. ACTIONES MIXTAE.

IUDICIA LEGITIMA — IUDICIUM

IUDICIA LEGITIMA.—Procesos legítimos, es decir, organizados conforme a los principios del antiguo *ius civile* en orden al *ordo iudiciorum privatorum*; esto es, seguidos en Roma, o en una milla a su alrededor, entre ciudadanos romanos, y ante un *iudex unus*, y cuya duración no podía sobrepasar de dieciocho meses, de conformidad con lo establecido en una *lex Iulia iudiciaria*. (G. 4, 103. 104, 107. Ulp. 11, 27.) Vid. IUDICIA QUOD IMPERIO CONTINENTIA.

IUDICIA QUOD IMPERIO CONTINENTIA.—Procesos no legítimos basados en la autoridad del magistrado en razón de que uno de los litigantes no es ciudadano romano, por ser decidido por *recuperatores* o por tener lugar fuera de Roma o del límite de una milla a su alrededor. Se resolvían en virtud de las facultades del magistrado que lo organiza, *imperium*, y su duración estaba determinada por el tiempo que permanecía en el cargo el magistrado que asistió a su fase *in iure*. (G. 4, 103. 105. 106. Ulp. 11, 27. D. 2, 7, 13.) Vid. IUDICIA LEGITIMA.

IUDICIA STRICTA.—Vid. IUDICIA STRICTI IURIS.

IUDICIA STRICTI IURIS.—Acciones del derecho estricto. (I. 4, 6, 30.) Vid. ACTIONES STRICTI IURIS.

IUDICIS POSTULATIO.—Vid. POSTULATIO.

IUDICIUM.—Término que técnicamente ofrece significados muy diversos: juicio o instancia judicial, proceso, acción, fórmula de la acción entregada por el magistrado en la fase *in iure* del procedimiento formulario, la propia fase *in iure*, la sentencia o decisión jurisdiccional que pone fin al proceso, etc.

IUDICIUM ACCEPTUM.—Aceptación por el demandado de la fórmula propuesta o concretada ante el magistrado, en que se plantea al juez la pretensión del demandante conforme a la acción correspondiente. (G. 4, 90.) Vid. FORMULA.

IUDICIUM BONAE FIDEI.—Acción de buena fe. Vid. ACTIONES BONAE FIDEI.

IUDICIUM CALUMNIAE.—Juicio de calumnia, que se puede obtener en todas las acciones, motivado por la existencia de esta maniobra y que se ventila por la décima parte del importe del asunto, o la tercera si se reclama contra quien solicitó la libertad de un esclavo. (G. 4, 175-176. D. 5, 1, 10. Paul. 5, 3, 3.) Vid. CALUMNIA. IUSIURANDUM DE CALUMNIA. ACTIO DE CALUMNIA.

IUDICIUM CASCELLIANUM.—Acción, y su fórmula correspondiente, derivada de las *stipulaciones* y *restipulaciones* pertinentes celebradas por las partes con ocasión de un interdicto doble, por la que la parte que ha obtenido la posesión interina (*fructum licitationis summa*) promete una indemnización a la otra en caso de perder el procedimiento por no haber observado lo ordenado en el interdicto y por

IUDICIUM — IUDICIUM OPERARUM

la cual se entabla éste. Es el *iudicium secutorium* en el caso de interdictos dobles, y se conoce con tal denominación por deberse posiblemente al jurista Cascellius. (G. 4, 169.) Vid. IUDICIUM SECUTORIUM.

IUDICIUM CENTUMVIRALE.—Juicio o proceso seguido ante el tribunal de los centunviros, que se acomoda a las reglas del procedimiento de las *legis actiones*, aun en el período clásico, en que tal sistema había sido sustituido, como procedimiento ordinario, por el sistema *per formulam*. (G. 4, 31. D. 34, 3, 30.) Vid. CENTUMVIRI.

IUDICIUM CONTRARIUM.—Cláusula adicional inserta en una fórmula en interés del demandado y juicio correspondiente, en cuya virtud el juez puede, en el supuesto de llegar a una sentencia absolutoria por la acción principal intentada contra él, condenar al demandante por créditos que el demandado tuviese contra él o en concepto de indemnización. (G. 4. 177-179.)

IUDICIUM DE MORIBUS MULIERIS.—Vid. ACTIO DE MORIBUS MULIERIS.

IUDICIUM DIVISORIUM.—Acción divisoria. Vid. IUDICIA DIVISORIA.

IUDICIUM DOMESTICUM.—Procedimiento privado seguido por el *paterfamilias*, con audiencia del *concilium propinquorum*, con ocasión de una falta grave del hijo de familia o persona sometida a su potestad o con ocasión del repudio de la mujer, para decidir sobre el destino de los bienes recibidos en dote y la procedencia de su restitución total o parcial. Vid. CONCILIIUM PROPINQUORUM.

IUDICIUM DUPLEX.—Acción doble, es decir, acción en que con ocasión de su ejercicio las partes tienen el mismo papel, conjuntamente demandante y demandado, cual suceden con la *actio familiae erciscundae*, *actio finium regundorum* y *actio communi dividundo*. (D. 10, 3, 2, 1.) Vid. IUDICIA DUPLICIA.

IUDICIUM IMPERIO CONTINENS.—Juicio no legítimo, es decir, juicio o proceso que depende del poder del magistrado que lo organiza. (G. 4, 103-106. Ulp. 11, 27.) Vid. IUDICIA QUOD IMPERIO CONTINENTIA. IUDICIUM LEGITIMUM.

IUDICIUM LEGITIMUM.—Juicio o proceso legítimo, es decir, fundado en derecho, celebrado en Roma o dentro de la primera milla, entre ciudadanos romanos y ante un juez único, que deben ser fallados en el plazo de dieciocho meses, según una *lex Iulia iudiciaria*. (G. 4, 103. 104. 107. Ulp. 11, 27.) Vid. IUDICIA LEGITIMA. IUDICIUM IMPERIO CONTINENS.

IUDICIUM OPERARUM.—Acción pretoria derivada del *iusiurandum liberti* concedida al patrono para obtener una in-

IUDICIUM PRIVATUM — IUDICIUM SECUTORIUM

demnización por parte de su liberto equivalente al valor de los servicios prometidos conforme quedaron tasados por el magistrado en la fórmula de la acción; es la *actio operarum*. Vid. IUSIURANDUM LIBERTI.

IUDICIUM PRIVATUM.—Proceso privado, esto es, procedimiento civil acomodado a las reglas del *ordo iudiciorum privatorum* en sus formas procesales de las *legis actiones* o del procedimiento *per formulam*, y desaparecido éste, conforme a las reglas del procedimiento extraordinario ante la jurisdicción civil correspondiente y como consecuencia del ejercicio de una acción civil o privada. Vid. LEGIS ACTIONES. PROCEDIMIENTO PER FORMULAM. PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO.

IUDICIUM PROPINQUORUM.—Vid. IUDICIUM DOMESTICUM.

IUDICIUM PUBLICUM.—Proceso público, esto es, proceso organizado con vistas a reprimir un delito público y ordenado en nombre del Estado, que crea al propio tiempo una jurisdicción criminal y unos tribunales estatales. (I. 4, 18. D. 48, 1.) Vid. QUAESTIONES.

IUDICIUM PUBLICUM REI PRIVATAE.—Proceso organizado con ocasión del ejercicio de una acción nacida del delito privado de *iniuria*, que ofrecía la particularidad de que el magistrado sustraía su conocimiento de la decisión de un *iudex unus* en los casos graves y designaba en su lugar un tribunal por el sistema de la *sortitio*, con lo que a la vez que se daba una mayor solemnidad al proceso se podía elevar la cuantía de la pena pecuniaria de él derivada. Vid. INIURIA. ACTIO INIURIARUM.

IUDICIUM QUINQUEVIRALE.—Proceso del que se puede derivar una pena capital y del que conoce en el bajo imperio el *Præctus urbi* con la intervención de cinco senadores distinguidos.

IUDICIUM QUOD IMPERIO CONTINETUR.—Vid. IUDICIUM IMPERIO CONTINENS.

IUDICIUM RESCISSORIUM.—Proceso que tiene por base una acción que ha sido restituida en su eficacia como consecuencia de una *restitutio in integrum* ordenada por el magistrado. Al renacer la acción que estaba, por ejemplo, perscrita se plantea ante el propio magistrado, *in iure*, y él deberá resolver y decidir sobre ella. (Ulp. Disp. fr. 2, 1.)

IUDICIUM SECUTORIUM.—Nombre con que modernamente se designa la acción derivada de la tercera *stipulatio* celebrada con ocasión del procedimiento *per sponsionem* con motivo de un interdicto simple y por la cual se decidía si el demandado había incumplido la orden del magistrado, en cuyo caso por tal acción se obtenía para el demandante una indemnización. (G. 4, 169.) Vid. PROCEDIMIENTO PER SPONSIONEM. IUDICIUM CASCELLIANUM.

IUDICIUM STRICTI — IURA AGNATIONS

IUDICIUM STRICTI IURIS.—Acción de derecho estricto. Vid. **ACTIONES STRICTI IURIS.**

IUGERA.—Yugadas. Vid. **IUGERUM.**

IUGERUM.—Yugada; extensión territorial equivalente a unas 25 áreas aproximadamente. Según la tradición, en la Roma monárquica originaria le fue atribuido a cada jefe de familia una extensión de dos yugadas de tierra en propiedad privada.

IULIANUS AEMILIANUS (SALVIUS).—Jurista del s. II después de C., jefe de la escuela sabiniana, con Aburnius Valens y Tuscianus. Nació cerca de Adrumeto, en Africa, y murió bajo el reinado de M. Aurelio y L. Vero; cónsul en el 148, desempeñó una brillante carrera política: *decemvir liti-bus iudicandis, quaestor Augusti, praefectus aerarii*, consejero de Adriano, tribuno, prestor, cónsul, gobernador en Germania inferior y España citerior, procónsul de Africa; como jurista, fue discípulo de Iavolenus Priscus y estuvo encargado de la redacción del Edicto perpetuo; se citan entre sus obras: *XC libri Digestorum, ad Urseium Ferozem lib. IV, Ad Minicium (ex Minicio) lib. VI, liber singularis de ambiguitatis*. (D. 37, 14, 17, pr. D. 40, 2, 5.) Vid. **EDICTUM PERPETUUM.**

IULIUS AQUILA.—Jurista del siglo III d. de C., final de la época de los Severos, que se identifica con el designado Gallus Aquila, autor de un *liber Responsorum*. (D. 26, 7, 34. D. 26, 10, 12.)

IUNCIANUM SENATUS CONSULTUM.—Vid. **SENATUS CONSULTUM IUNCIANUM.**

IUNIANI.—Vid. **LATINI IUNIANI.**

IUNIORES.—Jóvenes, los más jóvenes; individuos de diecisiete a cuarenta y seis años cumplidos que integraban la mitad de las centurias de cada clase de las organizadas, según la tradición, por Servio Tulio como base de los comicios centuriados. Vid. **COMITIA CENTURIATA.**

IUNIUS (GRACHANUS).—Jurista e historiador de finales de la república. (D. 1, 13, un. pr.)

IURA.—Derechos. En su significación postclásica significa, frente a las *leges* o constituciones imperiales, todo el derecho antiguo que no se encontrase modificado por las mismas, y con sentido más restringido y más acorde con el espíritu de la época, los escritos de los jurisconsultos anteriores tenidos en consideración en la práctica jurídica y judicial, con posterioridad ordenados compilar por el emperador Justiniano en su Digesto. Vid. **IUS DIGESTA.**

IURA AD REM.—Vid. **IUS AD REM.**

IURA AGNATIONIS.—Derechos de agnación; derivados del parentesco por agnación en orden a la sucesión y a la tu-

IURA IN RE — IURIDICI

tela de personas ligadas por este parentesco y que se extingue por *capitis deminutio*. Vid. AGNATIO.

IURA IN RE.—Derechos reales; categoría de derechos patrimoniales caracterizados por el derecho absoluto y directo que otorgan sobre la cosa, frente a la categoría de los *iura obligationis*, derechos de crédito o personales. Tienen tal carácter la propiedad y los *iura in re aliena*. También designa los derechos reales constituidos sobre cosa ajena. Vid. IURA IN RE ALIENA.

IURA IN RE ALIENA.—Derechos reales sobre cosa ajena; derechos reales constituidos sobre una cosa que pertenece en propiedad a otra persona; tienen tal carácter las servidumbres, tanto reales o prediales como personales, la enfiteusis, superficie y los derechos reales de garantía, cual la *fiducia*, *pignus* e *hypotheca*. (D. 9, 4, 30. D. 39, 3, 13. 1. D. 7, 1, 2.) Vid. SERVITUTES PRAEDIORUM. SERVITUTES PERSONARUM. FIDUCIA. PIGNUS. HYPOTHECA. EMPHYTEUSIS. SUPERFICIES.

IURA ITINERUM.—Derechos reales de paso sobre un predio ajeno, servidumbres prediales o reales. Vid. SERVITUTES PRAEDIORUM.

IURA PATRONATUS.—Derechos que corresponden al patrono sobre el liberto, que se concretan en el respeto debido, *obsequium*, derechos a determinados servicios, *operae*, y eventuales derechos sucesorios. (D. 37, 14. D. 38, 15, 9. C. 6, 4. D. 38, 1, 6.) Vid. OBSEQUIUM. OPERAE LIBERTORUM. BONORUM POSSESSIO UNDE PATRONUS. PATRONATUS.

IURA SEPULCHRORUM.—Derechos de sepulcros. Vid. IUS SEPULCHRI.

IURAMENTUM.—Juramento. (D. 12, 2.) IUSIURANDUM.

IURATA PROMISSIO LIBERTI OPERARUM.—Promesa realizada bajo juramento por el liberto de prestar determinados servicios a su patrono. Vid. IUSIURANDUM LIBERTI.

IURECONSULTUS.—Vid. IURISCONSULTUS.

IURGIUM.—Pleito, litigio o querella judicial; en época del procedimiento de las *legis actiones* integraba un procedimiento especial ante el magistrado, que terminaba con la designación de uno o tres árbitros para su decisión. (D. 10, 2, 57. C. 2, 12, 23.)

IURIDICI.—Magistrados o funcionarios jurisdiccionales creados para Italia por Marco Aurelio y Lucio Vero en el 163 después de C., con jurisdicción civil determinada por circunscripciones territoriales superior a la de los magistrados municipales, si bien no total, pues les estaba sustraído el conocimiento de los asuntos sobre tutela y fideicomisos. (D. 1, 20. D. 40, 5, 41, 5. Vat. fr. 205. 232.)

IURIDICUS — IURISDICTIO CONTENTIOSA

IURIDICUS.—Magistrado jurisdiccional imperial. Vid. IURIDICI.

IURIDICUS ALEXANDRIAE. — Funcionario subordinado al *Praefectus Aegypti* para la administración de justicia. (D. 1, 20. 2. C. 1, 57.)

IURIS CONDITORES.—Dícese de los jurisconsultos romanos, en razón de ser indicadores y aun creadores del derecho. Vid. IURISCONSULTUS.

IURIS DICTIO.—Vid. IURISDICTIO.

IURIS POSSESSIO.—Posesión de derechos. Vid. QUASI POSSESSIO.

IURIS SCIENTIA.—Ciencia o conocimiento del derecho.

IURIS VINDICATIO.—Dícese de la *actio confesoria*, en razón de que por ella se vindica un derecho de servidumbre. Vid. ACTIO CONFESORIA.

IURISCONSULTI.—Jurisconsultos, juristas. Vid. IURISCONSULTUS.

IURISCONSULTUS.—Jurisconsulto, persona técnica en la práctica y en la doctrina jurídica, que por su conocimiento del derecho asesora a los litigantes que ante él acuden sobre las fórmulas y acciones procesales, y en general, a la parte que le consulta, sobre la forma y los efectos de los negocios y alcance de las normas jurídicas, al propio tiempo que con su labor interpretativa contribuye al perfeccionamiento del derecho positivo vigente y preparara las innovaciones necesarias. Los que gozaron del *ius respondendi* influyeron más directamente por la autoridad de sus respuestas (D. 1, 2, 2, 40.) Vid. IUS RESPONDENDI. SABINIANI. PROCULEIANI. CONSILIUM PRINCIPIS. CONSISTORIUM SACRUM. INTERPRETATIO. IURISPRUDENTIA.

IURISDICTIO.—Jurisdicción; es decir, el derecho, en el sentido ambiguo de proponer una regla de derecho o de aplicar una regla existente. La *iurisdictio*, como poder que corresponde a determinados magistrados romanos, es una de las facetas de su *imperium* o de su *potestas* y comprende, en sentido amplio, toda la actividad de tutela o protección jurídica que en el orden civil un magistrado pueda llevar a cabo. En las fuentes postclásicas se distingue en contenciosa y voluntaria. Para algunos autores, *iurisdictio* es solamente la actividad que el magistrado realizaba en el *ordo iudiciorum privatorum*. (D. 2, 1. C. 3, 13.) Vid. IURISDICTIO VOLUNTARIA. IMPERIUM. IMPERIUM MERUM. POTESTAS. FORUM.

IURISDICTIO CONTENTIOSA.—Jurisdicción contenciosa, poder que corresponde a determinados magistrados de conocer de un litigio o controversia y que, sucesivamente, correspondió al rey, a los *cónsules*, *praetores*, gobernadores

IURISDICTIO VOLUNTARIA — IUS ABUTENDI

de provincias, *praefecti iuri dicundo*, los *legati iuridici*, etcétera. (D. 1, 16, 2, pr.) Vid. IURISDICTIO.

IURISDICTIO VOLUNTARIA.—Jurisdicción voluntaria o graciosa; jurisdicción en la que el magistrado interviene sin litigio o conflicto, colaborando en la celebración de un acto o negocio jurídico, cual la *in iure cessio*, la *adoptio*, etcétera. Los cónsules la conservaron cuando se les despojó de la contenciosa. (D. 1, 16, 2, pr.) Vid. IURISDICTIO.

IURISPERITUS.—Persona perita en la ciencia del derecho, jurisperito, jurisconsulto. (D. 1, 2, 2, 13.) Vid. IURISPRUDENTIA. IURISCONSULTUS.

IURISPRUDENS.—Jurisprudente, jurisperito. (D. 37, 1, 10.) Vid. IURISPERITUS. IURISPRUDENTIA.

IURISPRUDENTIA.—Jurisprudencia, ciencia del derecho; según Ulpiano, consiste en el conocimiento de las cosas divinas y humanas, y ciencia de lo justo y de lo injusto. Hace referencia la definición a la necesidad en el jurista de tener conocimiento general de las cosas divinas y humanas, y un más científico conocimiento de lo justo e injusto, para tender a lo primero y evitar lo segundo. (D. 1, 1, 10, 2.)

IUS.—Derecho; derecho en sentido objetivo; derecho en sentido subjetivo. En los textos romanos tiene además otras significaciones; expresa el lugar en que el magistrado administra justicia; así se afirma *vocare in ius*, *fase in iure*; en el bajo imperio, en oposición a las *leges*, indica el derecho objetivo que procede de otras fuentes que las constituciones imperiales y el propio contenido de las obras de los jurisconsultos. También expresa condición de una persona o cosa o situación jurídica. (G. 1, 1-8.) Vid. DERECHO OBJETIVO. DERECHO SUBJETIVO. IN IURE. IUS VETUS. IUS CIVILE. IUS NATURALE. IUS GENTIUM. IUS HONORARIUM. IUS PRIVATUM. IUS PUBLICUM.

IUS ABDUCENDI.—Derecho o facultad que se reserva el vendedor de un esclavo de recobrado en caso de incumplimiento de la prohibición concertada con el comprador; por ejemplo, de no exportarlo, o de no prostituirla si se trata de esclava. (D. 18, 1, 56. D. 40, 8, 7. C. 4, 56, 1.)

IUS ABSTINENDI.—Derecho de abstención; facultad reconocida en el edicto pretorio a los herederos *sui et necessarii*, necesarios o forzosos, en cuya virtud, absteniéndose, esto es, no habiendo intervenido en la herencia que les ha sido deferida, no son responsables por la misma frente a los acreedores del difunto, con lo que su situación se equipara a la de los herederos voluntarios. Si se trata de un heredero suyo y necesario impúber, le beneficia la concesión, aunque hubiese puesto su mano en la herencia. (G. 2, 158-160. D. 29, 2, 12.)

IUS ABUTENDI.—Facultad inherente al dominio o derecho de propiedad de disponer de la cosa de una manera absoluta

IUS ACTA — IUS AGENDI

o relativa, transmitiéndola, gravándola y aun destruyéndola, y que en opinión de los comentaristas constituía la nota más característica del derecho de propiedad romano. Vid. DOMINIUM. PROPIETAS.

IUS ACTA CONFICIENDI.—Facultad que correspondía a determinados magistrados judiciales municipales y provinciales de llevar registros oficiales, cuyos asientos tienen una fuerza probatoria superior y una reconocida publicidad.

IUS ACTIONIS.—Facultad derivada de la condición de ciudadano romano de acudir ante los tribunales en ejercicio de las acciones civiles. Vid. ACTIO. STATUS CIVITATIS.

IUS ACTORUM CONFICIENDORUM.—Vid. IUS ACTA CONFICIENDI.

IUS ACTUS.—Derecho de servidumbre de paso. Vid. ACTUS.

IUS AD REM.—Expresión con la que los autores modernos designan una categoría de derechos patrimoniales intermedia entre los derechos reales, *ius in re*, y los derechos de crédito o de obligaciones, *ius obligationis*, integrada por aquellos que sin conceder una potestad directa sobre la cosa atribuyen al titular sobre la misma un poder superior al derivado de la obligación y que bajo ciertos supuestos se convierte en real. Es una categoría extraña al derecho romano. Vid. IUS IN RE. IUS OBLIGATIONIS.

IUS ADSCRESCENDI.—Derecho de acrecer, concedido a los beneficiados en una sucesión *mortis causa*, herederos o legatarios, de aumentar su parte con la de aquellos otros favorecidos, herederos o legatarios, que no han aceptado o por cualquier causa no han podido recibirla. Sus reglas fueron alteradas por las leyes caducarias, correspondiendo en primer lugar a los herederos *partes* y en segundo lugar a los legatarios *patres*. (G. 2, 124.) Vid. IUS ANTIQUUM IN CADUCIS.

IUS AEDILICIUM.—Derecho edilicio; tipo de derecho honorario introducido y creado por la actividad de los *aediles*, ediles, y recogido en sus Edictos. Vid. IUS HONORARIUM. AEDILES.

IUS AELIANUM.—Obra jurídica que algunos autores identifican con la denominada *Tripertita*, de Sextus Aelitus Paeus Catus, en la que se comentaban tres grupos de reglas del derecho romano antiguo: las XII Tabas, *interpretatio* y *legis actiones*. (D. 1, 2, 2, 39.)

IUS AGENDI.—Derecho real de servidumbre rústica que concede la facultad de conducir algo, un rebaño o un carruaje, por ejemplo, a través de un fundo de propiedad distinta. (XII Tab. 7, 6.) Vid. SERVITUS.

IUS AGENDI CUM PATRIBUS.—Derecho que corresponde a determinados magistrados superiores (*cónsules*, *praetores*, *interrex*, *dictator*, *praefectus urbi*, *tribuni militum consula-*

IUS AGENDI — IUS AUSPICIORUM

ri potestate y, al final de la república, los tribunos) de convocar al Senado, a los *patres*. Vid. SENATUS.

IUS AGENDI CUM PLEBE.—Derecho anejo a la potestad *tribunitia*, a los tribunos, de convocar los comicios plebeyos. Vid. CONCILIA PLEBIS.

IUS AGENDI CUM POPULO.—Derecho que correspondía a los magistrados superiores del pueblo romano (*consules, praetores, interrex, dictator, praefectus urbi, tribuni militum consulari potestate* y, al final de la república, los tribunos) de convocar las asambleas del pueblo o comicios y presentar proposiciones en los mismos. Vid. COMITIA.

IUS AGENDI CUM SENATU.—Derecho que correspondía a determinados magistrados superiores del pueblo romano (*consules, praetores, interrex, dictator, praefectus urbi, tribuni militum consulari potestate* y, al final de la república, los tribunos) de convocar al Senado. Vid. SENATUS.

IUS ALTIUS NON TOLLENDI.—Derecho real de servidumbre. Vid. SERVITUS ALTIUS NON TOLLENDI.

IUS ALTIUS TOLLENDI.—Derecho real de servidumbre. Vid. SERVITUS ALTIUS TOLLENDI.

IUS ANTIQUUM.—Vid. IUS VETUS.

IUS ANTIQUUM IN CADUCIS.—Aplicación de las reglas del *ius adscrescendi* en beneficio de los ascendientes y descendientes del difunto dentro del tercer grado, a título de derecho singular entre coherederos o colegatarios, como excepción del régimen establecido por las leyes caducarias. (Ulp. 18, 1.) Vid. IUS ADSCRESCENDI.

IUS APPLICATIONIS.—Derecho que correspondía al ciudadano romano en relación con el extranjero que se colocaba bajo su protección a título permanente de cliente, y del que repercutían, en caso de su fallecimiento *ab intestato*, facultades en orden al patrimonio del mismo. Vid. CLIENTELA.

IUS AQUAE DUCTUS.—Vid. SERVITUS AQUAE DUCTUS.

IUS AQUAM DUCENDI.—Vid. SERVITUS AQUAE DUCENDAE.

IUS ARENAE FODIENDAE.—Vid. SERVITUS ARENAE FODIENDAE.

IUS AUREORUM ANULORUM.—Derecho al uso del anillo de oro, que en un principio solamente correspondía a los senadores y posteriormente se extendió a los caballeros e ingenuos. Durante el imperio se concedía, a título de favor, a los manumitidos o libertos, que eran de tal forma equiparados a los ingenuos, lo cual generalizó Justiniano. (D. 40, 10. C. 6. 8.)

IUS AUSPICIORUM.—Derecho o facultad, inherente al *imperium*, de determinados magistrados romanos, de poder indagar la *auspicia*. Vid. AUSPICIA.

IUS AUXILII — IUS COERCITIONIS

IUS AUXILII.—Derecho de auxilio; facultad reconocida a los tribunos de interceder o intervenir para evitar los castigos o medidas de fuerza de un magistrado contra un ciudadano. Vid. AUXILIUM PLEBIS.

IUS BELLI ET PACIS.—Derecho a declarar la guerra y a concertar la paz, que corresponde a Roma y a las ciudades que en virtud de un tratado no le ha sido desconocido. Vid. FOEDUS AEQUUM. FOEDUS INIQUUM.

IUS BIZANTINUM.—Derecho bizantino; dicese del derecho romano acomodado por Justiniano a las necesidades de la época, tras la compilación en el *Corpus iuris civilis*. Vid. DIGESTA. CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS. INSTITUTIONES IUSTINIANI. NOVELLAE IUSTINIANI.

IUS CADUCA VINDICANDI.—Derecho o facultad reconocido a los *heredes patres*, en su defecto, a los *legatarii patres*, y en último término, al Erario público, de reclamar y vindicar la parte de la herencia que quedase sin poder ser recogida por la persona a quien se asignaba—*bona caduca*—, en virtud de las disposiciones caducarias. (D. 28, 5, 63 (62). C. 6, 51, 1.) Vid. CADUCUM. HEREDES PATRES. LEGATARIIPATRES.

IUS CALCIS COQUENDAE.—Derecho real de servidumbre. Vid. SERVITUS CALCIS COQUENDAE.

IUS CAPIENDI.—Derecho o facultad, distinta de la *testamenti factio passiva*, de poder beneficiarse aceptando una herencia o legado y del cual carecen los latinos justinianos y las personas afectadas por las leyes caducarias: *orbi, caelebès*. (D. 49, 14, 2, 2.) Vid. IUS CADUCA VINDICANDI.

IUS CIVILE.—Derecho civil. Frente al concepto de *ius gentium*, es el derecho que cada pueblo establece para sí como suyo propio, el derecho propio de la ciudad, y en Roma, por lo tanto, el derecho del pueblo romano, aplicable a sus ciudadanos con carácter exclusivo. Frente al concepto de *ius honorarium*, es el derecho que nace de fuentes distintas que éste, esto es, el nacido de las leyes, plebiscitos, senado consultos, constituciones imperiales y actividad de los juristas. (G. 1, 1-2. I. 1, 2, 1. D. 1, 1, 9. I. 1, 2, 3. D. 1, 2, 2. D. 1, 2, 2, 12. D. 1, 1, 7, pr.) Vid. IUS GENTIUM. IUS NATURALE. IUS HONORARIUM.

IUS CIVITATIS.—Conjunto de derechos y facultades que corresponden al ciudadano romano que no haya sufrido incapacidad alguna, y en cuya virtud participa de todas las instituciones del derecho privado y del derecho público romano. En sentido amplio, derechos que corresponden al ciudadano como miembro de una ciudad. Vid. IUS CONUBII. IUS COMMERCII. IUS HONORUM. IUS SUFFRAGII. STATUS CIVITATIS.

IUS COERCITIONIS.—Facultad que en el orden del derecho

IUS COGENS — IUS DISTRAHENDI

penal corresponde a determinados magistrados del pueblo romano de poder imponer castigos. Vid. COERCITIO.

IUS COGENS.—Derecho absoluto; dicese del derecho objetivo cuya vigencia o cumplimiento no queda a la voluntad de los particulares, sino que se impone necesariamente. Vid. IUS DISPOSITIVUM.

IUS COLENDI.—Derecho semejante al de propiedad, que disfrutaban en la época clásica los titulares de los fundos provinciales sobre los que no era posible lograr una propiedad quiritaria o *dominium ex iure quiritium*. Vid. PROPIEDAD PROVINCIAL.

IUS COMMERCII.—Derecho de comerciar; capacidad jurídica para reaizar negocios jurídicos de adquisición y enajenación, que corresponde plenamente al ciudadano romano y que puede corresponder a latinos y peregrinos por vía excepcional. Vid. COMMERCIIUM.

IUS COMMUNE.—Derecho común. Los romanos entendieron como tal, frente al *ius singulare*, a las normas de vigencia general; en otro sentido, puede equipararse al *ius gentium* y al *ius naturale*. (D. 28, 6, 5. D. 29, 1, 20. D. 1, 1, 1, 4, 9. D. 1, 1, 3.) Vid. IUS SINGULARE. IUS GENTIUM. IUS NATURALE.

IUS COMMUNE OMNIUM.—Derecho común a todos, es decir, el derecho de gentes. (D. 1, 1, 1, 4, 9.) Vid. IUS GENTIUM.

IUS CONDERE.—Derecho concedido a los juristas de emitir respuestas o dictámenes creadores de derecho. (G. 1, 7.) Vid. IUS RESPONDENDI.

IUS CONUBII.—Derecho o capacidad para contraer matrimonio legítimo conforme al *ius civile*, *iustae nuptiae*, que solamente corresponde a los ciudadanos romanos y que constituye una de las ventajas derivadas de su condición de tal. También se le concedió a algunos latinos, cual los *latini veteres*. Vid. CONUBIUM.

IUS DELIBERANDI.—Derecho a deliberar; facultad concedida por el pretor en su edicto al tutor para que en el plazo que solicite delibere sobre la aceptación de la herencia y, por extensión de la jurisprudencia, derecho reconocido al heredero para que se le conceda o disfrute el llamado *spatium deliberandi*. (C. 6, 30.) Vid. SPATIUM DELIBERANDI.

IUS DISPOSITIVUM.—Derecho secundario, subsidiario o dispositivo; dicese del derecho objetivo cuya vigencia o cumplimiento puede ser evitado por voluntad de las partes afectadas por la norma. Vid. IUS COGENS.

IUS DISTRAHENDI.—Derecho que corresponde al acreedor pignoraticio o hipotecario de vender la cosa recibida en prenda o hipoteca, cuando la deuda ha vencido y no ha sido satisfecha y se ha notificado previamente al deudor tal vo-

IUS DIVINUM — IUS FRATERNITATIS

luntad de vender si la deuda no se satisface. Originariamente derivaba este derecho del adjunto *pactum de distrahendo pignore*, y posteriormente como una consecuencia natural del derecho de garantía. (D. 20, 6, 6. C. 5, 13, 10.) Vid. PIGNUS. HYPOTHECA.

IUS DIVINUM.—Derecho divino; conjunto de normas que regulan la conducta humana en los comienzos del derecho romano, con carácter trascendental más que jurídico. Vid. FAS.

IUS DOMUM REVOCANDI.—Vid. IUS REVOCANDI DOMUM.

IUS EDICENDI.—Derecho o facultad que corresponde a determinados magistrados del pueblo romano (*aediles, praetores*, gobernadores de provincias, etcétera) de publicar edictos, en los que exponen las normas que piensan observar durante su magistratura en orden a la concesión de protección jurídica judicial y administrativa. (G. 1, 6. I. 1, 2, 7.) Vid. EDICTUM. IUS HONORARIUM.

IUS ELIGENDI.—Facultad reconocida al cónyuge sobreviviente de elegir a uno de los hijos habido en el matrimonio para titular, con exclusión de los demás, de los bienes que integraban la dote, *dos*, o una donación *propter nuptias*. Esta facultad, reconocida por Teodosio II, fue posteriormente restringida en supuesto de segundas nupcias. Vid. DOS. DONATIO PROPTER NUTIAS.

IUS EMPHYTEUTICARIUM.—Derecho real que corresponde al enfiteuta. Vid. EMPHYTEUSIS.

IUS EXIGENDI.—Derecho a exigir el pago que corresponde, por ejemplo, al acreedor pignoraticio contra su deudor. (C. 8, 16, 4.)

IUS EXSILII.—Derecho de exilio; facultad reconocida a los ciudadanos romanos sometidos a proceso de rehuir la pena que les podía ser impuesta abandonando voluntariamente su patria. Vid. EXILIUM.

IUS EXTRAORDINARIUM.—Derecho extraordinario; derecho nuevo introducido a través de las constituciones imperiales que resolvían una cuestión litigiosa; venía emanando de los *iudicia extraordinem*. (D. 50, 16, 10.)

IUS FISCI.—Derecho del fisco. (D. 49, 14. C. 10, 1.)

IUS FLAVIANUM.—Colección de fórmulas de las acciones de la ley, *legis actiones*, publicadas hacia el año 304 a. de C. por Cneo Flavio, escriba o secretario de Appio Claudio el Ciego. La crítica ha formulado diversas hipótesis acerca de cómo pudo llevarse a cabo esta publicación del texto de las acciones, que trajo como consecuencia la rotura del secreto pontifical en que se mantenían.

IUS FRATERNITATIS.—Derecho basado en la fraternidad; lazo de fraternidad existente entre los asociados, en virtud

IUS FRUENDI — IUS IMAGINUM

del contrato de *societas*, que determinaba que las obligaciones recíprocas entre ellos existentes no deben ser apreciadas con demasiado rigor. (D. 17, 2, 72.)

IUS FRUENDI.—Derecho al disfrute de los frutos de la cosa, que constituye uno de los atributos o facultades del derecho de propiedad y que normalmente corresponde al titular de ésta, pero puede también corresponder a otra persona que tenga sobre ella tal derecho segregado, cual, por ejemplo, el usufructuario. Vid. USUFRUCTUM.

IUS GENTIUM.—Derecho de gentes. Frente al *ius civile*, es el derecho que la razón natural establece entre todos los hombres, o lo que es igual, el derecho que usan todas las naciones. Con un sentido más preciso, llega a ser estimado como el derecho o conjunto de normas aplicables a todos los habitantes libres del Estado romano, tanto ciudadanos como extranjeros o peregrinos, constituido por instituciones comunes a todos los pueblos, abstracción hecha de las eminentemente romanas. En el derecho justiniano se considera teóricamente como sinónimo de *naturalis ratio*. (G. 1, 1. I. 1, 2, 1. D. 1, 1, 1, 4. 2-5. 9. D. 25, 2, 25. D. 19, 2, 1.) Vid. IUS CIVILE. IUS NATURALE.

IUS GLADII.—Potestad que corresponde a determinados magistrados romanos (reyes, cónsules, gobernadores de provincias, *praefectus urbi*, *praefectus praetorio*), en orden a la administración de justicia criminal, y que les confiere facultades para imponer condenas capitales y corporales. (D. 2, 1, 3.)

IUS HARENAE FODIENDAE.—Derecho real de servidumbre. Vid. SERVITUS HARENAE FODIENDAE.

IUS HONORARIUM.—Derecho honorario; derecho integrado por el conjunto de normas provenientes de los edictos de los magistrados con facultades jurisdiccionales, que inicialmente formaron un cuerpo jurídico independiente del *ius civile*, al que corregía, impugnaba o suplía, y que progresivamente se fueron integrando en este. Su conceptualización en el derecho justiniano carece de todo valor que no sea el histórico. Vid. IUS PRAETORIUM. IUS AEDILICIUM.

IUS HONORUM.—Derecho a ser elegido para las magistraturas romanas y para las funciones religiosas. Es uno de los derechos políticos que pertenecen exclusivamente a los ciudadanos romanos, si bien tampoco es general a todos, pues estuvieron excluidos hasta el s. II a. de C. los libertos y los considerados indignos, que podían ser rechazados de las candidaturas por el magistrado que convocase los comicios. Vid. STATUS CIVITATIS.

IUS HOSPITII ET CLIENTELAE.—Derecho de hospitalidad y clientela. Vid. HOSPITIUM. CLIENTELA.

IUS IMAGINUM.—Derecho a las imágenes de los antepasados, que llegó a convertirse en un derecho especial de la

IUS IMPETRANDI — IUS LATII

nobleza durante la república. Era costumbre romana exponer en el atrio de la casa las imágenes, modeladas en cera, de los antepasados.

IUS IMPETRANDI DOMINII.—Derecho que correspondía al acreedor pignoraticio e hipotecario, en caso de no poder vender el objeto ofrecido en garantía para resarcirse de la deuda vencida y no satisfecha, de impetrar o solicitar del emperador la propiedad de la cosa. Otorgaba una propiedad revocable, pues en virtud del *biennium luitionis* podía el deudor recobrar la cosa pagando antes de transcurridos los dos años. (C. 8, 33. C. 8, 27.) Vid. BIENNIUM LUITIONIS. PIGNUS. HYPOTHECA.

IUS IN AGRO VECTIGALI.—Forma de arrendamiento a perpetuidad o a largo plazo de terrenos propiedad del Estado, de los municipios o de las corporaciones, existente durante el imperio, en el que el arrendatario, a cambio de un canon anual reducido, *vectigal*, obtenía un derecho sobre la cosa, amparado primeramente por interdictos y posteriormente por una acción *in rem*, y sobre cuya naturaleza jurídica de arrendamiento o venta discutían los juristas clásicos. Es el antecedente del derecho real de *enfiteusis*. (G. 3, 145. I. 3, 24, 3. D. 2, 8, 15, 1.) Vid. EMPHYTEUSIS.

IUS IN CORPORE.—Sinónimo de *ius in re* o *ius in re aliena*. Vid. IUS IN RE. IUS IN RE ALIENA.

IUS IN RE.—Derecho real o de cosa. Categoría de derechos patrimoniales caracterizada por conferir un poder inmediato al titular sobre la cosa, en oposición a los derechos pertenecientes a la categoría denominada de créditos o personales—*ius obligationis*—. El derecho real tipo es el de propiedad y a su lado existen otros constituidos sobre cosa ajena. Tiene en ocasiones esta expresión el significado de *ius in re aliena*. Vid. IUS IN RE ALIENA. IUS OBLIGATIONIS. IUS AD REM.

IUS IN RE ALIENA.—Derecho real sobre cosa ajena; derecho real que confiere al titular alguna de las facultades que normalmente pertenecen al titular del derecho de propiedad y que de este modo se encuentran segregadas en beneficio de un fundo o de una persona. Vid. IURA IN RE ALIENA.

IUS INFERENDI.—Vid. IUS MORTUI INFERENDI.

IUS ITALICUM.—Derecho de condición de suelo itálico; privilegio concedido por los emperadores a ciertas provincias, y sobre todo a algunas colonias, por cuya virtud su suelo era jurídicamente asimilado al de Italia, con lo que se transformaba en *res Mancipi* susceptible de propiedad. Al desaparecer la distinción entre cosas *Mancipi* y *nec Mancipi*, la concesión del *ius italicum* tenía sólo interés fiscal de equiparación al régimen económico del suelo itálico. (D. 50, 15, 1. 6. 7. 8.)

IUS LATII.—Derecho de los latinos, condición jurídica de

IUS LEGITIMUM — IUS NON SCRIPTUM

éstos; fue distinta según se tratase de los *latini veteres*, *latini coloniarii* y *latini iuniani*.

IUS LEGITIMUM.—Derecho legítimo; dicese del derecho nacido o contenido directamente en la ley, frente al nacido de la *intèrpretatio* de los juristas.

IUS LIBERORUM.—Privilegio concedido a la mujer ingenua que tuviese tres hijos, o a la manumitida con cuatro, y a partir de una constitución de Honorio y Teodosio del año 410 d. de C. a todas las mujeres, que otorga a las mismas una situación de favor al quedar exentas de la tutela perpetua y tener capacidad para hacer testamentos y recibir en concepto de herencia o legado sin restricción alguna, así como suceder a sus hijos, de conformidad con el *Senatus consultum Tertulianum*. (G. 1, 194. Ulp. 29, 3. D. 49, 8, 1, 2. C. 8, 59, 1. C. 8, 58.)

IUS MIGRANDI.—Derecho de emigrar o de adquirir la ciudadanía en ciudad distinta a la propia; correspondía a los habitantes de las ciudades latinas que se trasladan a Roma.

IUS MORTUI INFERENDI.—Derecho de sepulcro, derecho a ser enterrado o enterrar el cadáver de otra persona en una determinada sepultura. (D. 11, 8.) Vid. IUS SEPULCHRI.

IUS MUNICIPII.—Derecho a votar en una tribu sacada a suerte, y que correspondía en la época republicana a los habitantes de los municipios o ciudades latinas y a los colonos latinos por extensión.

IUS NATURALE.—Derecho natural. Una primera acepción supone que es, conforme con el sentir del jurista Ulpiano, «el que la Naturaleza enseña a todos los animales», cual las normas que rigen al hombre y las bestias relativas a la unión de los dos sexos, procreación y cuidado de la prole; concepto no admisible desde el punto de vista jurídico. Otra acepción es la de Paulo, quien le estima como «lo que siempre es bueno y justo», concepto de un derecho ideal, que enfrentado por los juristas compiladores al derecho de gentes constituía un derecho racional, ideal e inmutable. Esta concepción del derecho parece ser obra de los compiladores bizantinos y en modo alguno responde a ideas de los juristas clásicos. (I. 1, 2, pr. D. 1, 1, 1, 3. 4. D. 1, 1, 11.) Vid. IUS CIVILE. IUS GENTIUM.

IUS NOMINANDI POTIOREM.—Derecho reconocido desde la época clásica al tutor nombrado en conformidad con las leyes Atinia o Julia y Titia, de designar una persona honesta y solvente preferible a él por razón del parentesco con el pupilo, para que fuese en lugar suyo instituida tutor de éste. (Vat. fr., 157. 158.)

IUS NON SCRIPTUM.—Derecho no escrito, en el sentido de derecho emanado de la costumbre o de la *interpretatio* de los juristas antiguos. No hace referencia la denominación al hecho escueto de que sus normas no estén escritas. Vid. IUS SCRIPTUM. CONSUECUDO. INTERPRETATIO.

IUS NOVUM — IUS PATRUM

IUS NOVUM.—Derecho nuevo. En ocasiones se entiende por tal el derecho de más reciente formación, frente a otros preceptos o normas de elaboración anterior, que coexiste con las normas del *ius civile* y del *ius honorarium*, y puede contradecir o coincidir con ellas. También, en el derecho imperial, el derecho emanado del príncipe por las constituciones imperiales frente a los escritos de los juriconsultos. (Ulp. 17, 1. C. Th. 11, 36, 25. D. 3, 3.) Vid. IUS EXTRAORDINARIUM. IUS VETUS.

IUS NOXAE DANDI.—Derecho que corresponde en el derecho romano antiguo al *paterfamilias* de librarse de toda responsabilidad por delitos cometidos por un *filiusfamilias* o persona sometida a su potestad, esclavo, entregándolo a la víctima, de conformidad con la costumbre en las comunidades antiguas en sus relaciones internacionales. Vid. NOXAE DEDITIO.

IUS NUDUM QUIRITUM.—Vid. NUDUM IUS QUIRITUM.

IUS OBLIGATIONIS.—Derecho de obligación; término de una clasificación de los derechos patrimoniales, integrado por los derechos de obligaciones, personales o de créditos, que un titular tiene frente a otra persona en virtud de un contrato, delito, cuasicontrato o cuasidelito, frente a la categoría de los derechos reales. Vid. IUS IN RE. IUS AD REM. OBLIGATIO.

IUS OFFERENDAE PECUNIAE.—Vid. IUS OFFERENDI.

IUS OFFERENDI.—Derecho que corresponde al titular de una segunda o posterior hipoteca de ofrecer al titular de la primera o titular de hipoteca precedente el pago de su crédito y ocupar el rango que le corresponde en el orden de los acreedores hipotecarios, adquiriendo por consecuencia el *ius vendendi*. (Paul. 13, 8. C. 7, 14, 22. C. 7, 18, 5.) Vid. SUCCESSIONE IN LOCUM. HYPOTHECA.

IUS PAPIRIANUM.—Colección de pretendidas leyes votadas en los comicios curiados en tiempos de Tarquino el Soberbio y compiladas por un tal Sexto Papirio, hijo de Demarato Corintio. Para la crítica moderna se trata de una colección apócrifa de fines de la república o de tiempos de Augusto, o una colección de normas religiosas de época anterior, pero nunca anterior a finales del s. III o principios del s. II a. de C. (D. 1, 2, 2, 2, 3.)

IUS PASCENDI.—Derecho real de servidumbre de pastos. Vid. SERVITUS PECORIS PASCENDI.

IUS PATRONUM.—Vid. IURA PATRONATUS. PATRONATUS.

IUS PATRUM.—Derecho reconocido por las leyes caducarias a los *patres* agraciados en el testamento afectado por las mismas de beneficiarse de las partes declaradas caducas y posteriormente extendido a otras personas como beneficio por el Senado o los emperadores. Vid. IUS ANTIQUUM IN CADUCIS. IUS CADUCA VINDICANDI.

IUS PERPETUUM — IUS PRAETORIUM

IUS PERPETUUM.—Tipo de arrendamiento a muy largo plazo de las tierras de la corona imperial que se practicaba en la parte oriental del imperio; engendraba para el arrendatario la obligación de satisfacer un canon o alquiler, sin que por ello hubiera necesariamente de cultivar el suelo, en lo que se diferenciaba del *ius emphyteuticum*. (C. 11, 59, 7.)

IUS PETENDORUM HONORUM.—Vid. LEX ANTONIA.

IUS POENITENDI.—Derecho o facultad de arrepentirse de la prestación realizada con vista a una contraprestación y de ejercitar para recobrar la correspondiente acción que los comentaristas denominan *condictio ex poenitentia*. Inicialmente se reconoció tal derecho en la época clásica en algunas hipótesis de fiducia; posteriormente, en el arrendamiento de cosa, y por último, en los cuasicontratos. (D. 12, 4, 3, 2, 3. D. 12, 4, 5, pr., 1, 2. D. 17, 1, 27, 1.)

IUS POENITENTIAE.—Vid. IUS POENITENDI.

IUS PONTIFICIUM.—Dícese del derecho romano originario aplicado y ejercido por los pontífices.

IUS POPULI.—Vid. IUS PUBLICUM.

IUS POSSESSIONIS.—Derecho de posesión; dícese de la posesión, situación de hecho, cuando entraña en sí un derecho. (D. 41, 2, 3, pr.) Vid. POSSESSIO.

IUS POSSIDENDI.—Derecho a la posesión; derecho que corresponde al acreedor pignoraticio desde el mismo momento de la constitución del contrato de prenda, y al acreedor hipotecario desde el momento en que llegado el vencimiento de la deuda ésta no ha sido satisfecha; constituye el primer y más antiguo derecho del acreedor pignoraticio e hipotecario. Vid. PIGNUS. HYPOTHECA.

IUS POSTLIMINII.—Derecho en cuya virtud el ciudadano romano que había caído en cautividad del enemigo, al escapar de ésta y volver al suelo romano borra retroactivamente su cautividad, volviendo a la situación jurídica en que se hallaba antes de ser aprehendido por el enemigo. Supone una ficción que se opera únicamente sobre los derechos y no sobre los hechos, por lo que, por ejemplo, el matrimonio o la posesión no se restablece. Este derecho responde a una tradición fundada en la equidad, anterior a su reconocimiento jurídico. (I. 1, 12, 5. D. 49, 15, 12, 19, pr. D. 4, 6, 19.) Vid. POSTLIMINIUM.

IUS POSTULANDI.—Derecho de comparecer ante el magistrado a los efectos de demandar protección judicial, ejercitar una acción. Vid. POSTULATIO.

IUS PRAEDIATORUM.—Derecho de adquisición de los compradores de los predios o fundos. Vid. PRAEDIUM.

IUS PRAETORIUM.—Derecho pretorio; derecho honorario in-

IUS PRAELATIONIS — IUS PUBLICUM

Introducido por los pretores con la finalidad de reforzar, suplir o corregir el *ius civile*, por razones de utilidad pública. Como categoría opuesta al *ius civile* significa un derecho positivo introducido por la actividad jurisdiccional de los pretores, siendo por lo tanto un *ius honorarium*. Inicialmente representa un conjunto de normas que a través del Edicto se contraponen al *ius civile*, si bien con posterioridad se integran en su mayoría en éste. En el derecho justinianeo no tiene otro valor que el de datos históricos. (D. 1, 1, 7.) Vid. IUS HONORARIUM. PRAETOR.

IUS PRAELATIONIS.—Sinónimo de *ius protimiseos*. Vid. IUS PROTIMISEOS.

IUS PRENSIONIS.—Derecho de arrestar que correspondía a algunas magistraturas romanas y a la de los tribunos de la plebe, que podían hacerlo hasta de la persona de los cónsules.

IUS PRIVATUM.—Derecho privado; derecho que atañe o se refiere a la utilidad de los particulares, regulando las relaciones con sus patrimonios, su familia, los demás hombres, a través de los negocios jurídicos o convenios en que tales intereses se concretan. Esta categoría, formulada frente a la de *ius publicum*, en derecho romano responde a una distinción escolástica. (D. 1, 1, 1, 2.) Vid. IUS PUBLICUM.

IUS PRIVATUM SALVO CANONE.—Derecho que adquiría el comprador, en el supuesto de una venta enfiteútica de un fundo, sobre éste, de naturaleza exclusiva y absoluta, si bien estaba supeditado al pago de un canon anual al vendedor. Fue prohibida por una constitución del emperador Zenón. Vid. EMPHYTEUSIS.

IUS PROHIBENDI.—Derecho que corresponde a cada copropietario, en relación con los demás, de prohibir toda alteración en el estado actual de cosas existente en el objeto común, que sufrió modificaciones en el derecho justinianeo.

IUS PROPRIUM CIVITATIS.—Derecho propio de la ciudad, es decir, *ius civile*. (G. 1, 1.) Vid. IUS CIVILE.

IUS PROTIMISEUS.—Derecho de preferencia que corresponde al propietario para obtener en iguales condiciones el derecho que trata de enajenar el enfiteuta y que puede ejercitar en un plazo de dos meses a partir de la notificación por el enfiteuta de su deseo de transmitir su derecho. También se le denomina *ius praelationis*. Vid. EMPHYTEUSIS.

IUS PUBLICAE RESPONDENDI.—Vid. IUS RESPONDENDI.

IUS PUBLICUM.—Derecho público; derecho que se refiere a la constitución y administración de Estado romano, su organización política, magistraturas, poderes de los magistrados, etc., así como el derecho sagrado y sacerdotal. Con

IUS QUIRITUM — IUS SACRUM

otro sentido, se estimó derecho público las normas jurídicas que, formando parte del *ius privatum*, se caracterizan por su carácter imperativo y que las partes no pueden voluntariamente modificar, *ius cogens*. La distinción de derecho público y derecho privado responde en derecho romano a una diferenciación de tipo escolástico. (D. 1, 1, 1, 2.) Vid. IUS PRIVATUM.

IUS QUIRITUM.—Derecho quiritaro o genuinamente romano; se califica así al *ius civile* de los primeros siglos del derecho romano.

IUS RELATIONEM FACIENDI.—Facultad que corresponde al príncipe, en virtud de la *lex de imperio*, de informar al Senado, aunque éste hubiese sido convocado por otro magistrado. También se le denomina *ius referendi in Senatu*.

IUS REFERENDI IN SENATU.—Vid. IUS RELATIOREM FACIENDI.

IUS REGENERATIONIS.—Beneficio concedido por Justiniano, en orden a la regeneración de la condición de los manumitidos, en cuya virtud la *restitutio natalium* no dependía en lo sucesivo más que de la voluntad del patrono, sin necesidad de decisión alguna del emperador. (N. 18, c. 1.) Vid. RESTITUTIO NATALIUM.

IUS RESPONDENDI.—Privilegio otorgado por Augusto y por sus sucesores a ciertos jurisconsultos mediante el cual quedaban autorizados para emitir dictámenes u opiniones con la validez equivalente a que hubieran sido formulados por el propio príncipe, *ex auctoritate sua*, sin que se pueda precisar la obligatoriedad que para el magistrado o juez tendrían tales respuestas. (G. 1, 7.) Vid. LEY DE CITAS. IURISCONSULTUS.

IUS RETENTIONIS.—Derecho de retención de cosas ajenas, que constituye una forma de garantía real del cumplimiento de una obligación; así, por ejemplo, el comodatario goza de este derecho por los gastos realizados en la cosa. Vid. RETENTIONES.

IUS REVOCANDI DOMUM.—Derecho que corresponde al ciudadano que ha sido demandado ante un tribunal o magistrado de la ciudad de Roma, como patria común de todos los ciudadanos, en razón de encontrarse en ella accidentalmente por servicios públicos, de reclamar la competencia del juez de su domicilio o de su ciudad. (D. 50, 1, 2, 3-6.)

IUS ROMANORUM.—Derecho de los romanos o del pueblo romano; es el que en cada momento histórico rige la vida de este pueblo, independiente de la naturaleza de las fuentes que constituyen las normas que se consideran unitariamente. Vid. DERECHO ROMANO.

IUS SACRUM.—Derecho sagrado; se refiere al conjunto de

IUS SCRIPTUM — IUS SUFFRAGII

normas que regulan las relaciones del hombre con la divinidad y determina las reglas que han de observarse en los ritos, sacrificios y culto. En el comienzo del derecho romano llena con sus normas una gran parte de las que afectan a la vida privada de los ciudadanos y sus relaciones. Vid. FAS.

IUS SCRIPTUM.—Derecho escrito; derecho emanado de las fuentes constitucionalmente idóneas para producir derecho en cada momento dado como órganos del Estado, cual las asambleas populares o comicios, el Senado, magistrados, emperadores, frente a otra categoría de normas denominadas *ius non scriptum*. La diferenciación no hace relación al hecho estricto de la escritura de las normas. Vid. IUS NON SCRIPTUM.

IUS SENTENTIAE DICENDAE.—Facultad reconocida a determinadas magistraturas, extendida a los tribunos de la plebe por una *lex Atinia*.

IUS SEPARATIONIS.—Vid. BENEFICIUM SEPARATIONIS.

IUS SEPULCHRI.—Derecho de sepulcro; derecho a la utilización de una sepultura con vistas al propio enterramiento o al de las personas de la familia, con las consecuencias en orden al culto de los dioses manes de las personas inhumadas en dichas tumbas; facultad para visitar el lugar y velar por su conservación. Constituye un derecho extrapatrimonial. (D. 11, 8.) Vid. SEPULCHARA FAMILIARIA. SEPULCHRA HEREDITARIA. IUS MORTUI INFERENDI.

IUS SINGULARI.—Derecho singular; derecho introducido por razones de utilidad particular, en apreciación de las circunstancias concurrentes, contra la razón general, con autoridad de los que lo constituyen. A sus preceptos en las fuentes se les denomina *beneficia*. (D. 1, 3, 16.) Vid. IUS COMMUNE. BENEFICIUM.

IUS STILLICIDII.—Derecho real de servidumbre. Vid. SERVITUS STILLICIDII.

IUS STIRPIS.—Derecho de stirpes; fundamentación de derechos sucesorios o de tutela sobre el hecho de descender de un antepasado común. (G. 3, 8. 16. Ulp. 27, 4. l. 3, 1, 6. 16.)

IUS STRICTUM.—Derecho estricto; dícese del derecho o de las normas que no admiten en su aplicación o cumplimiento sino una interpretación y acomodación rígida a los términos de sus preceptos, sin que circunstancias o elementos, cual la equidad o la buena fe, puedan alterar su contenido o aplicabilidad. (G. 3, 18. D. 13, 5, 30.)

IUS SUFFRAGII.—Derecho a votar en los comicios; constituye una de las prerrogativas que en orden al disfrute de los derechos políticos correspondían a los ciudadanos romanos y que podía corresponder también a los *latini veteres* que

IUS TERTIAE — IUS VITAE

residiesen accidentalmente en Roma en el momento de la celebración de los comicios. Vid. IUS MUNICIPII.

IUS TERTIAE, QUARTAE, QUINTAE RELATIONIS.—Facultad que corresponde al príncipe, en virtud de la *lex de imperio*, de presentar al Senado sucesivas relaciones o informes. Vid. IUS RELATIONEM FACIENDI.

IUS TIGNI IMMITTENDI.—Derecho real de servidumbre. Vid. SERVITUS TIGNI IMMITTENDI.

IUS TOLLENDI.—Derecho a levantar o retirar las plantaciones o los materiales plantados o enclavados en suelo ajeno cuya posesión se tenía, en el supuesto de que tales construcciones o reparaciones tuviesen el carácter de útiles. También tenía este derecho el marido con relación a los gastos de mero lujo o voluptuosos realizados en un fundo dotal. (D .5, 3, 38. C. 3, 32, 5. D. 25, 1, 9.)

IUS TRIUM VEL QUATTUOR LIBERORUM.—Vid. IUS LIBERORUM.

IUS UTENDI.—Derecho a usar una cosa; constituye uno de los atributos del derecho de propiedad, pero puede constituir el objeto de un derecho real sobre la cosa de otra persona, confiriendo al titular el uso de la misma sin que pueda cambiar su destinación económica, cual sucede con el derecho real de uso, el derecho de habitación o de utilización de los servicios de un animal o esclavo. Vid. USUS. HABITATIO. OPERAE SERVORUM. OPERAE ANIMALIUM.

IUS UTRUNQUE.—Dícese en las escuelas medievales del derecho romano-canónico, conjunción de estos dos ordenamientos jurídicos.

IUS VARIANDI.—Derecho o facultad que corresponde al acreedor o al deudor en las obligaciones alternativas de variar o alterar el objeto de la prestación.

IUS VENDENDI.—Derecho o facultad reconocida al *paterfamilias* en el derecho antiguo de vender al *filiusfamilia*, y que a pesar de su gran importancia en dicha época cayó pronto en desuso; vendido *trans Tiberin*, se convertía en esclavo, pero enajenado en Roma quedaba en situación de *servi loco*, jurídicamente *in mancipio esse*. (G. 1, 116 s.)

IUS VETUS.—Nombre con que se conoce, frente a las *leges* o constituciones imperiales, el derecho conservado en las obras y escritos de los jurisconsultos, y fue recopilado por orden del emperador Justiniano en el Digesto. Vid. DIGESTA.

IUS VIAE.—Derecho real de servidumbre. Vid. VIA.

IUS VITAE ET NECIS.—Vid. IUS VITAE NECISQUE.

IUS VITAE NECISQUE.—Derecho de vida y muerte; corresponde al *paterfamilias* sobre todas las personas sometidas a su potestad desde el derecho de las XII Tablas, pudiendo

IUSIURANDUM — IUSIURANDUM LIBERTI

do ejercitarlo libremente tras oír el parecer del *concilium propinquorum*. Se cita como derecho vigente en época de Constantino, si bien desapareció con respecto a la mujer casada y sus descendientes, y se requería un motivo o causa legítimo para sacrificar a un esclavo durante el imperio; fue abolido por Valentiniano I. (C. Th. 4, 8, 6. C. 8, 46 (47), 10. C. 9, 15, 1.)

IUSIURANDUM.—Juramento, afirmación de cuya certeza se pone a Dios por testigo; sin embargo, en derecho romano la invocación a la divinidad no era necesaria, siendo siempre solemne la declaración. Puede ser judicial o extrajudicial, y aquél puede ser decisorio, *litis decisorio*, cuando de él se hace depender el resultado del litigio, supletorio o purgativo, que es deferido por el juez a una de las partes para completar la prueba o para excluir por su resultado a la otra parte que lo presta, y estimatorio, deferido por el juez al demandante para precisar el alcance de los daños y perjuicios reclamados. (D. 12, 2. C. 4, 1.) Vid. IUSIURANDUM NECESSARIUM. IUSIURANDUM VOLUNTARIUM.

IUSIURANDUM AD LITEM.—Vid. IUSIURANDUM IN LITEM.

IUSIURANDUM CALUMNIAE.—Vid. IUSIURANDUM DE CALUMNIA.

IUSIURANDUM DE CALUMNIA.—Juramento necesario en época justiniana y voluntario en el procedimiento *per formulam*, que podía deferirse una parte a la otra a fin de garantizar la participación en el proceso por un interés o causa legítima y no con intención de causar perjuicio o ánimo de engañar. (G. 4, 174. 176. I. 4, 16, 1. D. 12, 2, 34, 7. D. 2, 58, 1.) Vid. IUSIURANDUM.

IUSIURANDUM DEFERE.—Juramento deferido, juramento que debe prestar un parte o prestado por una persona a quien le ha sido deferido por otra que se somete al resultado de la declaración. (D. 12, 2, 16-20.) Vid. IUSIURANDUM.

IUSIURANDUM IN IURE.—Juramento efectuado en presencia del magistrado. Vid. IUSIURANDUM NECESSARIUM.

IUSIURANDUM IN LITEM.—Juramento deferido por el juez o magistrado al demandante para que precise el alcance o cuantía de su pretensión o de los daños y perjuicios sufridos, a los efectos del proceso intentado y de la posterior condena. También se le denomina juramento estimatorio. (D. 12, 3. C. 5. 53.) Vid. IUSIURANDUM.

IUSIURANDUM LIBERTI.—Juramento por el que garantiza el manumitido el cumplimiento de la promesa formulada sin previa interrogación de prestar a su antiguo dueño determinados servicios. El juramento previo a la manumisión no engendraba sino una obligación de tipo religioso, no civil, por lo que era renovado tras la misma. Constituye una

IUSIURANDUM — IUSSUM PATRIS

forma de contrato verbal caída en el desuso en época de Justiniano. (G. Epit. 2, 9, 4.) Vid. OPERIS LIBERTORUM.

IUSIURANDUM MANIFESTATIONIS.—Juramento prestado en época justiniana sobre los Evangelios corroborando la afirmación del demandado de no tener bienes algunos en su patrimonio y que le exime de las consecuencias de la insolvencia. (N. 235.) Vid. IUSIURANDUM.

IUSIURANDUM NECESSARIUM.—Juramento necesario, juramento que debe ser prestado *in iure* por el demandado, previa petición del demandante, en presencia del magistrado y que aquél puede deferir igualmente a éste en el curso de un proceso sobre la existencia del crédito controvertido. Según una opinión dominante, solamente tenía lugar con ocasión del ejercicio de la *condictio certae pecuniae* o *certae rei* y algunas acciones análogas, habiendo Justiniano generalizado su utilización. (D. 12, 2, 34.) Vid. IUSIURANDUM.

IUSIURANDUM REFERRE.—Juramento referido; juramento que debe prestar la persona que lo había deferido a otra previa la solicitud de ésta de contradefenderlo a quien lo había solicitado y de estar a lo por ella jurado. (D. 12, 2, 17, 25, 34.) Vid. IUSIURANDUM.

IUSIURANDUM REMITTERE.—Remisión del juramento, dejar a alguien libre del juramento; existe esta dispensa del juramento cuando quien lo ha deferido a otro, al estar éste dispuesto a prestarlo, le hace gracia de ello, contentándose con haber manifestado la voluntad de hacerlo. (D. 12, 2, 6.) Vid. IUSIURANDUM.

IUSIURANDUM VOLUNTARIUM.—Juramento voluntario; juramento que una parte presta a petición de la otra sin estar obligado para ello y que convienen en prestar para poner fin a una situación litigiosa o evitar un proceso. Se concertaba generalmente en virtud de pacto. (D. 12, 2.) Vid. IUSIURANDUM.

IUSSUM.—Orden, mandato, precepto; en ocasiones, ley; declaración de complemento a un acto o negocio incompleto. También, invitación o requerimiento. (D. 10, 4, 12, 5. D. 39, 3, 23, pr. D. 42, 1, 14.)

IUSSUM CREDITORIS.—Autorización otorgada por el acreedor a su deudor para que prometa la misma cosa objeto de su crédito a un nuevo acreedor. (D. 44, 5, 31.)

IUSSUM DOMINI.—Acto en cuya virtud el dueño de un esclavo manifiesta su conformidad con el contrato que va a ser realizado por éste o a la aceptación de una sucesión. (D. 15, 4, 1, 1.) Vid. ACTIO QUOD IUSSU.

IUSSUM PATRIS.—Acto en cuya virtud el *paterfamilias* manifiesta su asentimiento al negocio jurídico que va a llevar a cabo una persona libre sometida a su potestad y de cu-

IUSSUM PRAETORIS — IUSTITIA

yas consecuencias sale en garantía. (D. 15, 4, 2, 1. D. 14, 6, 12.)

IUSSUM PRAETORIS.—Acto en cuya virtud el pretor autoriza a un litigante para llevar consigo a un esclavo, persona libre, o una cosa mueble. (D. 2, 4, 13. D. 39, 1, 1, 10.)

IUSSUS.—Vid. IUSSUM.

IUSTA CAUSA.—Justa causa; causa lícita conforme a derecho para la fundamentación de una situación jurídica o de un negocio jurídico determinado. Vid. CAUSA.

IUSTA CAUSA MANUMISSIONIS.—Justa causa para la manumisión; motivo serio alegado ante el consejo o *concilium manumissionis* como suficiente para justificar una manumisión. (G. 1, 18, 20. Ulp. 1, 12. D. 40, 2, 9, pr.) Vid. CONCILIIUM MANUMISSIONIS.

IUSTA CAUSA RESTITUTIONIS.—Causa estimada justa por el pretor en su edicto para poder impetrar del mismo una *restitutio in integrum* y que venían enumeradas en el mismo, destacando la minoría de edad de veinticinco años, la ausencia, la *capitis deminutio minima*, el error, el dolo y el miedo. (Paul. 1, 7, 2. D. 4, 1. D. 4, 3.) Vid. RESTITUTIO IN INTEGRUM.

IUSTA CAUSA TRADITIONIS.—Justa causa de la tradición, *traditio*; motivo inmediato que precede al acto de entrega de la cosa; fin lícito que justifica el traslado de la propiedad. Algunos autores la identifican con la intención común en las partes de enajenar y adquirir; para otros es el negocio jurídico precedente a la entrega. (D. 6, 2, 3, 1.) Vid. TRADITIO.

IUSTA CAUSA USUCAPIONIS.—Justa causa para la usucapión; justo título o acto jurídico que precede a la tradición y en virtud del cual ésta tiene lugar y que determina una posesión susceptible de convertirse en propiedad por usucapión. Es uno de los requisitos exigidos en la usucapión del derecho clásico, al lado de la buena fe, cosa susceptible de usucapión y posesión prolongada. Vid. USUCAPIO.

IUSTAE NUTIAE.—Justas nupcias; matrimonio válido, *matrimonium legitimum*, conforme a las reglas del *ius civile*; esto es, cuando se ha contraído por ciudadano romano con ciudadana romana o incluso latina o peregrina—extranjera—con *ius conubi*. (G. 1, 56. Ulp. 5, 2 s. D. 1, 5, 19, 24.) Vid. MATRIMONIUM.

IUSTINIANI NOVI.—Nombre dado por Justiniano a los estudiantes del primer año de los estudios de derecho, en sustitución de la antigua denominación de *dupondii*. (Const. Omnen reip. 2.) Vid. DUPONDII. EDICTALES. PAPINIANISTAE. LYTAE. PROLYTAE.

IUSTITIA.—Justicia; según el jurista Ulpiano, es la «voluntad constante y permanente de dar a cada uno lo que le

IUSTUM — IUVENTIUS

pertenece». Supone una aptitud en el sujeto de comportarse conforme a lo que exige el *ius*. (l. 1, 1, pr. D. 1, 1, 10, pr.)

IUSTUM.—Lo justo, lo acomodado al derecho, al *ius*. Vid. IUS. IUSTITIA.

IUSTUM PRETIUM.—Justo precio; el precio que cada cosa tiene y que se debe satisfacer por ella para que exista la necesaria equivalencia en las contraprestaciones, y cuya no observancia podía dar lugar en el derecho postclásico a la rescisión de la venta por lesión. (C. 4, 4, 4, 2 y 8.) Vid. LEASIO ENORMIS.

IUSTUS TITULUS.—Justo título; causa suficiente para la adquisición de la posesión o propiedad de una cosa transferida a quien la recibe y que en caso de no determinar la propiedad en razón del negocio precedente puede ser base para su logro mediante la usucapión. Vid. IUSTA CAUSA. IUSTA CAUSA USUCAPIONIS.

IUVENTIANUM SENATUS CONSULTUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM IUVENTIANUM.

IUVENTIUS.—Vid. CELSUS.

KALENDAE — KALENDARIIUM

K

KALENDAE.—Calendas; día primero de cada mes romano y en relación al cual se computan los que le preceden o suceden. Fecha generalmente fijada para el vencimiento de los intereses mensuales devengados por préstamos de dinero. (D. 45, 1, 41, 46, pr. D. 50, 16, 98, pr., 132, pr., 233.) Vid. ACTIO KALENDARII.

KALENDARIIUM.—Libro sobre el cual los prestamistas asentaban las sumas que entregaban en préstamo y los vencimientos, así como el interés que mensualmente debían percibir el día primero. Vid. ACTIO KALENDARII. KALENDAE. CALENDARIIUM.

L

LABARUM.—Lábaro, estandarte imperial; sobre él, Constantino ordenó poner una cruz y la cifra de Jesucristo. (C. 12, 18.)

LABEO (MARCUS ANTISTIVS).—Jurista, fundador del a escuela de los proculeyanos; nació sobre el 50 a. de C. y murió entre el 10 y 12 después de C.; notable por la independencia de su carácter; profesaba ideas republicanas; discípulo de Trebatius, alcanzó la pretura, renunciando al consulado. Escribió más de 400 volúmenes; entre otras obras se encuentran: *Ad edictum praetoris urbani libri*, *Ad edictum praetoris peregrini libri XXX*, *De iure pontificio libri XV*, *Responsorum libri XV*, *Epistulae*, *Ad XII Tabulas commentarii*, *Libri ex posterioribus Pithana*. (D. 1, 2, 2, 37.) Vid. PROCULEIANI.

LABEO (PACUVIVS ANTISTIVS).—Jurista del s. I antes de C., muerto el 42, padre de M. Antistius Labeo y discípulo de Servius Sulpicius Rufus. (D. 1, 2, 2, 44.)

LAELIVS FELIX.—Jurista del siglo II d. de C., época de Trajano y Adriano, autor de *libri ad Quintum Mucium*. (D. 5, 4, 3.)

LAESIO.—Lesión, perjuicio causado a una persona en un acto o negocio jurídico desventajoso. Daño, lesión física causada a una persona; perjuicio moral o material. (D. 19, 2, 25, 6. D. 9, 3, 7. D. 47, 10, 15, 27.)

LAESIO ENORMIS.—Perjuicio o lesión sufrida por el vendedor de un inmueble que ha vendido éste en un precio inferior a la mitad de su valor real. En la compilación justiniana tal lesión de otra mitad constituye un caso de rescisión del contrato de compraventa en favor del referido vendedor, siendo probable no se admitiese una rescisión semejante en favor del comprador. El vendedor podía solicitar la rescisión o pedir que le fuese completado el precio por la diferencia hasta su precio justo. (C. 4, 44, 2, 8.) Vid. PRETIUM IUSTUM.

LAESIO ULTRA DIMIDIUM.—Lesión de otra mitad. Vid. LAESIO ENORMIS

LANCE ET LICIO.—Platillo que había de portar en la mano y mandil que había de atarse desnudo a la cintura quien en caso de hurto, *furtum*, tratase de buscar el objeto robado en casa del ladrón, con arreglo al procedimiento de la *quaestio lance licioque*. (G. 3, 192-193.) Vid. LANX. LICIVM. QVAESTIO LANCE LICIOQUE.